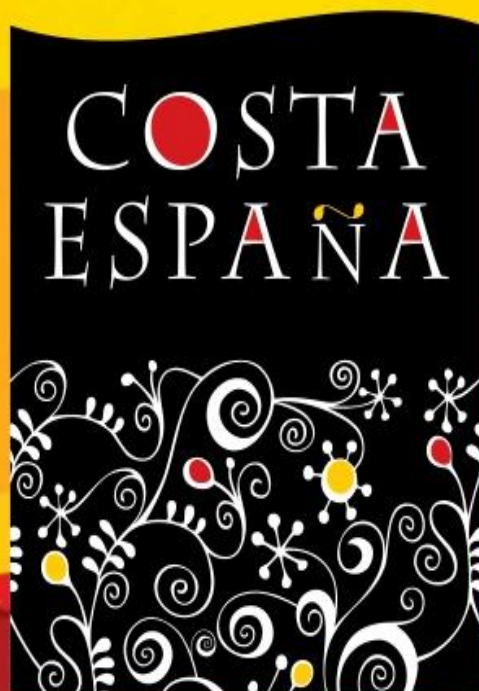


CONVENÇÃO



ÍNDICE

- **TÍTULO I - DAS PARTES COMUNS INALIENÁVEIS E AUTÔNOMAS**

CAPÍTULO I - Do Objeto

CAPÍTULO II - Das Partes Comuns Inalienáveis e Autônomas

CAPÍTULO III - Das Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Condomínio

CAPÍTULO IV - Das Partes de Propriedade e Uso Exclusivos

- **TÍTULO II - DO DESTINO E DA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES**

CAPÍTULO I - Da Propriedade Exclusiva

- **TÍTULO III - DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS**

- CAPÍTULO I – Dos Direitos
- CAPÍTULO II – Dos Deveres
- CAPÍTULO III – Das Vedações

- **TÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO**

CAPÍTULO I - Ao Síndico Compete

CAPÍTULO II - Ao Subsíndico Compete

CAPÍTULO III - Ao Conselho Consultivo Compete

CAPÍTULO IV - A Empresa Administradora Compete

CAPÍTULO V - Ao Porteiro e Auxiliar de Serviços Gerais Incumbe

CAPÍTULO VI - Das Assembleias Gerais

- **TÍTULO V - DO ORÇAMENTO (ENCARGOS EM COMUM E FUNDO DE RESERVA)**

- **TÍTULO VI - DAS REPARAÇÕES**

- **TÍTULO VII - DO SEGURO, DO INCÊNDIO, DA DEMOLIÇÃO E DA RECONSTRUÇÃO**

- **TÍTULO VIII - DAS PENALIDADES**

- **TÍTULO IX - DAS VAGAS DE GARAGEM**

- **TÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, proprietários das Unidades Autônomas resolvem RERRATIFICAR os termos constantes da CONVENÇÃO do **CONDOMÍNIO COSTA**

ESPAÑA, os seus direitos e deveres no referido Edifício, inclusive oponíveis a Terceiros, para o que estabelecem a nova redação da presente CONVENÇÃO CONDOMINIAL à qual, doravante, se submetem, com as seguintes características:

TÍTULO I - DAS PARTES COMUNS INALIENÁVEIS E AUTÔNOMAS

CAPÍTULO I - DO OBJETO

Art. 1º - O **CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA**, de finalidade exclusivamente residencial, obrigatória para os proprietários atuais e futuros, bem como para qualquer ocupante, consoante as Clausulas e especificações legais e convencionais que se seguem, situado na Av. Oceânica, nº. 1.464, Ondina, Salvador - Bahia, CEP: 40.170-010 com área total de 33.000,00m² (trinta e três mil metros quadrados), constante da Matrícula nº. 42.076 do 1º. Ofício do Registro de Imóveis desta cidade de Salvador em 07/10/2005, reger-se-á pela presente CONVENÇÃO, que é estatuída pela CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de 1988, pela Lei nº. 4.591 de 16 de dezembro de 1964 (LEI DOS CONDOMÍNIOS), pela Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (CÓDIGO CIVIL) e demais Legislações complementares vigentes.

Art. 2º - O **CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA**, edificado em parte no terreno supra, é formado por áreas que estão discriminadas na presente CONVENÇÃO para todos os efeitos, descrita e caracterizada como SETOR RESIDENCIAL, composto de 290 (duzentos e noventa) Unidades Autônomas de Apartamento de uso exclusivamente residencial, mais 467 (quatrocentos e sessenta e sete) Unidades Autônomas de Garagem e respectivas áreas de entorno.

I - As características e formas de utilização das Unidades Autônomas e suas áreas comuns serão tratadas nesta CONVENÇÃO em capítulos específicos.

II - As Unidades Autônomas constituem propriedade privativa e seu uso é exclusivo de seus titulares, respeitado o disposto nesta CONVENÇÃO.

III - As áreas comuns são de propriedade e seu uso comuns dos Condôminos, observadas as normas desta CONVENÇÃO, inclusive no que se refere às partes comuns de uso exclusivo.

CAPÍTULO II - DAS PARTES COMUNS INALIENÁVEIS E AUTÔNOMAS

Art. 3º - São consideradas partes da propriedade e uso comum entre todos os Condôminos, as que se refere o Artigo 1.331 do Código Civil, ou seja, as partes comuns são inalienáveis e indivisíveis, acessória e indissolúvelmente ligados as Unidades Autônomas, não podendo ser alteradas, retiradas ou substituídas, salvo se houver disposição expressa nesta CONVENÇÃO ou aquiescência dos Condôminos em Assembleia Geral, tais como:

É havida como inalienáveis e indivisíveis além das citadas no Artigo 3º, da Lei nº. 4.591/64, aquelas que, por sua natureza ou função sejam de uso comum, ou seja, o terreno, as fundações, as áreas internas ou de ventilação, os locais de medidores de luz, força, gás, água e telefone, fios e seus respectivos encanamentos - troncos, os ramais destinados às dependências de propriedade e uso comum, os elevadores, suas máquinas e peças, as vigas e colunas, os pisos de concreto armado, as partes externas das paredes perimetrais de cada unidade e dos edifícios, os ornamentos de fachadas, as calhas, as partes externas das janelas, os halls, as escadas, passagens sociais e de serviços, registros e bombas com os respectivos pertences, caixas d'água, calçadas, passarelas de acesso às vias e logradouros públicos e tudo mais que se destine ao uso comum dos Condôminos.

Parágrafo Primeiro: As áreas de recreação, as vias de acesso para pedestres e veículos, assim como os salões de festas, sala de ginástica, piscina, spa, sauna, business center, sala de massagem, jardins, jardineiras, quadra de squash, espelho d'água, escadas, elevadores, espaço gourmet e etc., situados nos pavimentos do Condomínio são de utilização comum a todos os Condôminos, devendo o Regimento Interno e a Assembleia Geral regular a utilização destes espaços, estabelecendo para os eventos e festas um sistema de reserva antecipada que evite ou previna conflitos e interesses.

Parágrafo Segundo: Todas as decisões acerca das áreas comuns para a sua utilização ou alteração deverão ser decididas em Assembleia Geral Específica pelos Condôminos, sendo seus votos proporcionais às suas frações ideais de Terreno e de partes comuns de cada Unidade.

CAPÍTULO III - DAS ÁREAS COMUNS DE USO EXCLUSIVO DO CONDOMÍNIO

Art. 4º - As áreas comuns do Condomínio Costa España abaixo discriminada são de USO EXCLUSIVO dos Condôminos Titulares das Unidades Autônomas, são elas:

I. Telhado:

Na Torre A: Laje impermeabilizada.

Na Torre B: Laje impermeabilizada.

II. Cobertura Superior:

Na Torre A: Escadas de segurança; área de apoio de serviço e lajes impermeabilizadas.

Na Torre B: Escadas de segurança; área de apoio de serviço e lajes impermeabilizadas.

III. 1º Pavimento ou Cobertura Inferior:

Na Torre A: Área de circulação de pedestres; hall com 03(três) acessos de elevadores e escada de segurança e lajes impermeabilizadas.

Na Torre B: Área de circulação de pedestres; hall com 03(três) acessos de elevadores; escada de segurança; 01 (uma) área de apoio e lajes impermeabilizadas.

Entre a Torre A e a Torre B possui laje impermeabilizada.

IV. Pavimento Térreo:

Na Torre A: Acesso de veículos; Área de circulação de veículos; rampa de acesso às garagens; jardim; hall com acesso a 02 (dois) elevadores e a 01 (uma) escada; 08 (oito) vagas de garagem para estacionamento de veículos de passeio para o uso dos visitantes designadas para efeito de identificação por “VISITANTE-P1”, “VISITANTE-P2”, “VISITANTE-P3”, “VISITANTE-P4”, “VISITANTE-P5”, “VISITANTE-P6”, “VISITANTE-P7” e “VISITANTE-P8”; acesso principal da área de circulação de pedestres; recepção; espelho d’água; jardineira; estar; business Center com recepção; 03 (três) escritórios; sala de reunião; copa e sanitário; longe; longe/estar; medidores; hall; varanda; 02 (dois) sanitários; escada de segurança e 03 (três) acessos para os elevadores.

Na Torre B: Área de circulação de pedestres; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança e 02 (duas) áreas de apoio e laje impermeabilizada.

Entre a Torre A e a Torre B possui uma área de pedestres e jardineiras.

V. 1º Subsolo:

Na Torre A: Escada; casa de bombas; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; rampa de acesso às garagens; área de circulação de pedestres e shaft.

Na Torre B: Área de circulação de pedestres; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; 01 (uma) área de apoio e laje impermeabilizada e shaft.

VI. 2º Subsolo:

Na Torre A: Geradora de água; medidores; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; 01 (uma) área de apoio; laje impermeabilizada; rampa de acesso às garagens; jardineiras; área de circulação de pedestres e talude gramado.

Na Torre B: Área de circulação de pedestres; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; 01 (uma) área de apoio; laje impermeabilizada; jardins e shaft.

VII. 3º Subsolo:

Trecho de Acesso: pista de acesso; entrada de veículos; saída de veículos; rampa de acesso de veículos; área de circulação de veículos; antecâmara; guarita com sanitário; acesso de pedestres; jardim; espelho d'água; casa de lixo; casa de bombas; casa de gás e galeria de serviço.

Na Torre A: hall com acesso a 02 (dois) elevadores e escada; área de acesso ao hall de elevadores; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; 01 (uma) área de apoio; laje impermeabilizada; rampa de acesso às garagens; jardineiras; subestação; medidores; duto de exaustão; área de circulação de veículos e área de circulação de pedestres.

Na Torre B: Área de circulação de pedestres; área de acesso ao hall de elevadores; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; área de circulação de veículos; medidores e 01 (uma) área de apoio.

VIII. 4º Subsolo:

Na Torre A: Área de acesso ao hall de elevadores; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; lava pés; rampa de acesso às garagens; 01 (uma) sala de administração com sanitário; sala de gerador; medidores; duto de exaustão; área de circulação de veículos e área de circulação de pedestres.

Na Torre B: Área de circulação de pedestres; área de acesso ao hall de elevadores; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; 01 (uma) área de apoio e área de circulação de veículos.

IX. 5º Subsolo:

Na Torre A: Área de acesso ao hall de elevadores; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; rampa de acesso às garagens; lava pés; jardineira; estar; playground coberto; salão de jogos com copa; hall com 02 (dois) sanitários; espaço gourmet; salão de festas com bar, copa, hall e 02 (dois) sanitários; varanda; piscina para adulto e infantil; solarium; deck molhado; sanitário; área de circulação; ducha; SPA; bar da piscina; escada de acesso; vestiário feminino e masculino; apartamento de zelador com sanitário; medidores; área de circulação de pedestres; área de circulação de veículos; duto de exaustão e gramados.

Na Torre B: Área de circulação de pedestres; área de acesso ao hall de elevadores; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; 01 (uma) área de apoio e área de circulação de veículos.

X. 6º Subsolo:

Na Torre A: Acesso à casa de bombas; área de circulação de pedestres; área de acesso ao hall de elevadores; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; rampa de acesso às garagens; jardim; escadas de acesso; estar; 01 (uma) área de apoio; fitness; jardineira; spa com 02 (duas) salas de massagem; hidros e ofurô; vestiário com duchas; 02 (dois) sanitários e sauna; sala de ginástica; área de circulação de veículos; 03 (três) vagas para motocicletas e duto de exaustão.

Na Torre B: Área de circulação de pedestres; área de acesso ao hall de elevadores; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; 01 (uma) área de apoio; área de circulação de veículos e jardim.

XI. 7º Subsolo:

Na Torre A: Casa de bombas do reservatório; câmara 01; câmara 02; câmara 03; câmara 04; casa de bombas da piscina; acesso à casa de bombas; espelho d'água; galeria técnica; área de circulação de pedestres; escada; estar; quadra de squash; 02 (dois) sanitários; jardins;

Na Torre B: Área de circulação de pedestres; hall com acesso a 03 (três) elevadores; escada de segurança; galeria técnica; jardins e shaft.

Parágrafo Único: As despesas com a manutenção das áreas comuns do Condomínio Costa España, incluindo limpeza, conta de energia, água, gás, materiais e outras serão de RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA dos Condôminos das Unidades Autônomas que ratearão entre si proporcionalmente de acordo com a sua respectiva fração ideal.

CAPÍTULO IV - DAS PARTES DE PROPRIEDADE E USO EXCLUSIVOS

Art. 5º - As partes de propriedade exclusiva de cada Condômino são de domínio individual, sendo assim composta:

- A) 290 (duzentos e noventa) Unidades Autônomas residenciais;
- B) 467 (quatrocentos e sessenta e sete) Unidades Autônomas de garagem;

Parágrafo Primeiro: Tais Unidades estão assim localizadas:

I - 290 (duzentos e noventa) Unidades Autônomas residenciais com a localização específica de cada uma das Unidades indicada abaixo.

II - 467 (quatrocentos e sessenta e sete) Unidades Autônomas de garagem com a localização específica de cada uma das Unidades indicada abaixo.

Parágrafo Segundo: O 1º Pavimento ou Cobertura Inferior/Cobertura Superior com 50 (cinquenta) Unidades Autônomas residenciais duplex.

Na Torre A: 24 (vinte e quatro) Unidades Autônomas residenciais duplex.

Unidade Tipo 19: 1001-A

Unidade Tipo 20: 1002-A

Unidade Tipo 21: 1003-A, 1004-A, 1005-A, 1006-A, 1013-A, 1016-A, 1022-A, 1023-A.

Unidade Tipo 22: 1007-A, 1008-A, 1020-A, 1024-A.

Unidade Tipo 23: 1009-A, 1010-A, 1011-A, 1012-A.

Unidade Tipo 24: 1014-A, 1015-A.

Unidade Tipo 25: 1017-A, 1018-A, 1019-A.

Unidade Tipo 26: 1021-A.

Na Torre A: 26 (vinte e seis) Unidades Autônomas residenciais duplex.

Unidade Tipo 21: 1002-B, 1009-B, 1010-B, 1011-B, 1012-B, 1015-B, 1016-B, 1017-B, 1018-B, 1019-B, 1025-B.

Unidade Tipo 22: 1003-B, 1024-B.

Unidade Tipo 24: 1001-B, 1026-B.

Unidade Tipo 27: 1004-B.

Unidade Tipo 28: 1005-B, 1006-B, 1007-B, 1008-B.

Unidade Tipo 29: 1020-B.

Unidade Tipo 30: 1021-B.

Unidade Tipo 31: 1022-B.

Unidade Tipo 32: 1022-B.

Unidade Tipo 33: 1013-B.

Unidade Tipo 34: 1014-B.

Parágrafo Terceiro: O **Pavimento Térreo** com 39 (trinta e nove) Unidades Autônomas residenciais.

Na Torre A: 18 (dezoito) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 002-A, 003-A, 011-A, 014-A.

Unidade Tipo 02: 001-A.

Unidade Tipo 03: 005-A, 006-A.

Unidade Tipo 04: 007-A, 008-A, 009-A, 010-A.

Unidade Tipo 05: 012-A, 013-A.

Unidade Tipo 06: 015-A, 016-A, 017-A.

Unidade Tipo 07: 018-A.

Na Torre B: 21 (vinte e uma) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 007-B, 010-B, 011-B, 012-B, 013-B, 014-B, 020-B.

Unidade Tipo 03: 019-B.

Unidade Tipo 05: 001-B, 021-B.

Unidade Tipo 08: 018-B.

Unidade Tipo 09: 017-B.

Unidade Tipo 10: 016-B.

Unidade Tipo 11: 015-B.

Unidade Tipo 12: 002-B.

Unidade Tipo 13: 003-B.

Unidade Tipo 14: 004-B.

Unidade Tipo 15: 005-B.

Unidade Tipo 16: 006-B.

Unidade Tipo 17: 008-B.

Unidade Tipo 18: 009-B.

Parágrafo Quarto: O 1º Subsolo com 44 (quarenta e quatro) Unidades Autônomas residenciais.

Na Torre A: 21 (vinte e uma) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 106-A, 113-A, 116-A.

Unidade Tipo 03: 107-A, 108-A.

Unidade Tipo 04: 109-A, 110-A, 111-A, 112-A.

Unidade Tipo 05: 114-A, 115-A.

Unidade Tipo 06: 117-A, 118-A, 119-A.

Unidade Tipo 07: 120-A.

Unidade Tipo 35: 101-A.

Unidade Tipo 36: 102-A, 103-A, 104-A.

Unidade Tipo 37: 105-A.

Unidade Tipo 38: 121-A.

Na Torre B: 23 (vinte e três) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 109-B, 112-B, 131-B, 114-B, 115-B, 116-B, 122-B.

Unidade Tipo 03: 121-B.

Unidade Tipo 05: 123-B.

Unidade Tipo 08: 120-B.

Unidade Tipo 09: 119-B.

Unidade Tipo 10: 118-B.

Unidade Tipo 11: 117-B.

Unidade Tipo 17: 110-B.

Unidade Tipo 18: 111-B.

Unidade Tipo 39: 101-B.

Unidade Tipo 40: 102-B.

Unidade Tipo 41: 105-B, 106-B.

Unidade Tipo 42: 103-B.

Unidade Tipo 43: 104-B.

Unidade Tipo 44: 107-B, 108-B.

Parágrafo Quinto: O 2º Subsolo com 43 (quarenta e três) Unidades Autônomas residenciais.

Na Torre A: 20 (vinte) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 213-A, 216-A.

Unidade Tipo 03: 207-A, 208-A.

Unidade Tipo 04: 209-A, 210-A, 211-A, 212-A.

Unidade Tipo 05: 214-A, 215-A.

Unidade Tipo 06: 217-A, 218-A, 219-A.

Unidade Tipo 07: 220-A.

Unidade Tipo 35: 201-A.

Unidade Tipo 36: 202-A, 203-A, 204-A, 205-A, 206-A.

Na Torre B: 23 (vinte e três) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 209-B.

Unidade Tipo 17: 210-B.

Unidade Tipo 18: 211-B.

Unidade Tipo 39: 201-B.

Unidade Tipo 40: 202-B.

Unidade Tipo 41: 205-B, 206-B.

Unidade Tipo 42: 203-B.

Unidade Tipo 43: 204-B.

Unidade Tipo 44: 207-B, 208-B.

Unidade Tipo 45: 212-B, 213-B, 214-B, 215-B, 216-B, 222-B.

Unidade Tipo 46: 217-B.

Unidade Tipo 47: 218-B.

Unidade Tipo 48: 219-B.

Unidade Tipo 49: 220-B.

Unidade Tipo 50: 221-B.

Unidade Tipo 51: 223-B.

Parágrafo Sexto: O 3º Subsolo com 26 (vinte e seis) Unidades Autônomas residenciais e 114 (cento e quatorze) Unidades Autônomas de garagem.

Na Torre A: 14 (quatorze) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 313-A.

Unidade Tipo 03: 307-A, 308-A.

Unidade Tipo 04: 309-A, 310-A, 311-A, 312-A.

Unidade Tipo 05: 314-A.

Unidade Tipo 35: 301-A.

Unidade Tipo 36: 302-A, 303-A, 304-A, 305-A, 306-A.

Na Torre B: 12 (doze) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 309-B.

Unidade Tipo 17: 310-B.

Unidade Tipo 39: 301-B.

Unidade Tipo 40: 302-B.

Unidade Tipo 41: 305-B, 306-B.

Unidade Tipo 42: 303-B.

Unidade Tipo 43: 304-B.

Unidade Tipo 44: 307-B, 308-B.

Unidade Tipo 52: 311-B.

Unidade Tipo 53: 312-B.

Vagas de garagem: 114 (cento e quatorze) Unidades Autônomas de garagem.

Unidade garagem Tipo V1: 20 a 27, 44 a 46, 67 e 68.

Unidade garagem Tipo V2: 28 a 43.

Unidade garagem Tipo V3: 63 a 66.

Unidade garagem Tipo V4: 105 a 110.

Unidade garagem Tipo V6: 01 a 19, 95, 97 e 98, 111 a 114.

Unidade garagem Tipo V7: 69 a 72.

Unidade garagem Tipo V8: 47 a 48.

Unidade garagem Tipo V9: 49 a 62, 93 e 94.

Unidade garagem Tipo V10: 103 a 104.

Unidade garagem tipo V12: 81 e 82

Unidade garagem tipo V13: 83 a 92 e 96

Unidade garagem tipo V14: 99 a 102

Unidade garagem tipo V15: 77 a 80

Unidade garagem tipo V16: 75 e 76

Unidade garagem tipo V17: 73 e 74

Parágrafo Sétimo: O **4º Subsolo** com 26 (vinte e seis) Unidades Autônomas residenciais e 114 (cento e catorze) Unidades Autônomas de garagem.

Na Torre A: 14 (catorze) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade tipo 01: 413-A

Unidade tipo 03: 407-A, 408 - A

Unidade tipo 04: 409-A, 410- A, 411-A, 412-A

Unidade tipo 05: 414-A

Unidade tipo 35: 401-A

Unidade tipo 36: 402-A, 403-A, 404- A, 405-A, 406- A

Na Torre B: 12 (doze) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade tipo 01: 409-B

Unidade tipo 17: 410-B

Unidade tipo 39: 401-B

Unidade tipo 40: 402-B

Unidade tipo 41: 405-B, 406- B

Unidade tipo 42: 403-B

Unidade tipo 43: 404-B

Unidade tipo 44: 407-B, 408-B

Unidade tipo 52: 411-B

Unidade tipo 53: 412-B

Vagas de garagem: 114 (cento e catorze) Unidades Autônomas de garagem.

Unidade garagem tipo V1: 20 a 27, 44 a 46, 67 e 68

Unidade garagem tipo V2: 28 a 43

Unidade garagem tipo V3: 63 a 66, 97 e 98

Unidade garagem tipo V5: 103 a 104

Unidade garagem tipo V6: 01 a 19, 95, 105 a 114

Unidade garagem tipo V7: 69 a 72

Unidade garagem tipo V8: 47 e 48

Unidade garagem tipo V9: 49 a 62, 93 e 94

Unidade garagem tipo V11: 99 a 102

Unidade garagem tipo V12: 81 a 82

Unidade garagem tipo V13: 83 a 92 e 96

Unidade garagem tipo V15: 77 e 80

Parágrafo Oitavo: O 5º Subsolo com 24 (vinte e quatro) Unidades Autônomas residenciais e 114 (cento e quatorze) Unidades Autônomas de garagem.

Na Torre A: 14 (quatorze) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 508-A.

Unidade Tipo 54: 501-A.

Unidade Tipo 55: 502-A.

Unidade Tipo 56: 503-A.

Unidade Tipo 57: 504-A.

Unidade Tipo 58: 505-A.

Unidade Tipo 59: 506-A.

Unidade Tipo 60: 507-A.

Na Torre B: 16 (dezesesseis) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 501-B, 502-B, 503-B, 510-B, 511-B, 512-B, 513-B.

Unidade Tipo 03: 504-B.

Unidade Tipo 17: 514-B.

Unidade Tipo 42: 505-B.

Unidade Tipo 43: 506-B, 507-B, 508-B, 509-B.

Unidade Tipo 52: 515-B.

Unidade Tipo 53: 316-B.

Vagas de garagem: 114 (cento e quatorze) Unidades Autônomas de garagem.

Unidade garagem Tipo V1: 20 a 27, 44 a 46, 67 e 68.

Unidade garagem Tipo V2: 28 a 43.

Unidade garagem Tipo V3: 63 a 66.

Unidade garagem Tipo V6: 01 a 19, 95, 97 e 98, 105 a 114.

Unidade garagem Tipo V7: 69 a 72.

Unidade garagem Tipo V8: 47 a 48.

Unidade garagem Tipo V9: 49 a 62, 93 e 94.

Unidade garagem Tipo V10: 103 a 104.

Unidade garagem Tipo V12: 81e 82.

Unidade garagem Tipo V13: 83 a 92 e 96.

Unidade garagem Tipo V14: 99 a 102.

Unidade garagem Tipo V15: 77 a 80.

Unidade garagem Tipo V16: 75 e 76.

Unidade garagem Tipo V17: 73 e 74.

Parágrafo Nono: O 6º Subsolo com 19 (dezanove) Unidades Autônomas residenciais e 125 (cento e vinte e cinco) Unidades Autônomas de garagem.

Na Torre B: 19 (dezanove) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 01: 602-B, 603-B, 604-B, 605-B, 606-B, 613-B, 614-B, 615-B, 616-B.

Unidade Tipo 03: 607-B.

Unidade Tipo 17: 617-B.

Unidade Tipo 42: 608-B.

Unidade Tipo 43: 609-B, 610-B, 611-B, 612-B.

Unidade Tipo 52: 618-B.

Unidade Tipo 53: 619-B.

Unidade Tipo 61: 601-B.

Vagas de garagem: 125 (cento e vinte e cinco) Unidades Autônomas de garagem.

Unidade garagem Tipo V1: 20 a 27, 44 a 46, 67 e 68, 105 a 108, 116 a 119.

Unidade garagem Tipo V2: 28 a 43.

Unidade garagem Tipo V3: 63 a 66, 109 e 110, 120 a 125.

Unidade garagem Tipo V6: 01 a 19, 95, 97 e 98, 111 a 115.

Unidade garagem Tipo V7: 69 a 72.

Unidade garagem Tipo V8: 47 a 48.

Unidade garagem Tipo V9: 49 a 62, 93 e 94.

Unidade garagem Tipo V10: 103 a 104.

Unidade garagem Tipo V12: 81 e 82.

Unidade garagem Tipo V13: 83 a 92 e 96.

Unidade garagem Tipo V14: 99 a 102.

Unidade garagem Tipo V15: 77 a 80.

Unidade garagem Tipo V16: 75 e 76.

Unidade garagem Tipo V17: 73 e 74.

Parágrafo Décimo: O 7º Subsolo com 19 (dezanove) Unidades Autônomas.

Na Torre B: 19 (dezanove) Unidades Autônomas residenciais.

Unidade Tipo 62: 701-B.

Unidade Tipo 63: 702-B, 703-B, 704-B, 705-B, 713-B, 714-B, 715-B, 716-B.

Unidade Tipo 64: 707-B.

Unidade Tipo 65: 708-B.

Unidade Tipo 66: 709-B, 710-B, 711-B, 712-B.

Unidade Tipo 67: 717-B.

Unidade Tipo 68: 718-B.

Unidade Tipo 69: 719-B.

Parágrafo Décimo primeiro: Cada uma destas Unidades Autônomas de acordo com a sua classificação tem áreas e fração ideal no Terreno e nas áreas comuns que seguem abaixo:

NO CONDOMÍNIO:

Unidades Tipo nº 01:

- área privativa	63,5100m ²
- área de uso comum	14,4422m ²
- área total	77,9522m ²
- fração ideal no Setor	0,002282175%

Unidades Tipo nº 02:

- área privativa	65,1800m ²
- área de uso comum	14,8219m ²
- área total	80,0019m ²
- fração ideal no Setor	0,002342185%

Unidades Tipo nº 03:

- área privativa	64,3100m ²
- área de uso comum	14,6241m ²
- área total	78,9341m ²
- fração ideal no Setor	0,002310923%

Unidades Tipo nº 04:

- área privativa	71,9500m ²
- área de uso comum	16,3614m ²
- área total	88,3114m ²
- fração ideal no Setor	0,002585459%

Unidades Tipo nº 05:

- área privativa	68,2700m ²
- área de uso comum	15,5246m ²
- área total	83,7946m ²
- fração ideal no Setor	0,002453222%

Unidades Tipo nº 06:

- área privativa	68,5800m ²
- área de uso comum	15,5951m ²
- área total	84,1751m ²
- fração ideal no Setor	0,002464361%

Unidades Tipo nº 07:

- área privativa	68,8300m ²
- área de uso comum	15,6519m ²
- área total	84,4819m ²
- fração ideal no Setor	0,002473345%

Unidades Tipo nº 08:

- área privativa	76,0400m ²
- área de uso comum	17,2915m ²
- área total	93,3315m ²
- fração ideal no Setor	0,002732430%

Unidades Tipo nº 09:

- área privativa	75,2400m ²
- área de uso comum	17,1096m ²
- área total	92,3496m ²
- fração ideal no Setor	0,002703683%

Unidades Tipo nº 10:

- área privativa	80,7100m ²
- área de uso comum	18,3534m ²
- área total	99,0634m ²
- fração ideal no Setor	0,002900242%

Unidades Tipo nº 11:

- área privativa	90,7300m ²
- área de uso comum	20,6320m ²
- área total	111,3620m ²
- fração ideal no Setor	0,003260302%

Unidades Tipo nº 12:

- área privativa	127,8200m ²
- área de uso comum	29,0663m ²
- área total	156,8863m ²
- fração ideal no Setor	0,004593098%

Unidades Tipo nº 13:

- área privativa	118,4200m ²
- área de uso comum	26,9287m ²
- área total	145,3487m ²
- fração ideal no Setor	0,004255318%

Unidades Tipo nº 14:

- área privativa	117,6200m ²
- área de uso comum	26,7468m ²
- área total	144,3668m ²
- fração ideal no Setor	0,004226570%

Unidades Tipo nº 15:

- área privativa	122,3500m ²
- área de uso comum	27,8224m ²
- área total	150,3668m ²
- fração ideal no Setor	0,004396539%

Unidades Tipo nº 16:

- área privativa	127,0200m ²
- área de uso comum	28,8843m ²
- área total	155,9043m ²
- fração ideal no Setor	0,004564351%

Unidades Tipo nº 17:

- área privativa	100,9400m ²
- área de uso comum	22,9537m ²
- área total	123,8937m ²
- fração ideal no Setor	0,003627189%

Unidades Tipo nº 18:

- área privativa	112,6200m ²
- área de uso comum	25,2298m ²
- área total	138,2298m ²
- fração ideal no Setor	0,004046900%

Unidades Tipo nº 19:

- área privativa	161,1500m ²
- área de uso comum	26,9651m ²
- área total	188,1151m ²
- fração ideal no Setor	0,004261067%

Unidades Tipo nº 20:

- área privativa	136,7500m ²
- área de uso comum	24,1908m ²
- área total	160,9408m ²
- fração ideal no Setor	0,003822671%

Unidades Tipo nº 21:

- área privativa	129,9500m ²
- área de uso comum	25,3460m ²
- área total	155,2960m ²
- fração ideal no Setor	0,004005216%

Unidades Tipo nº 22:

- área privativa	131,5300m ²
- área de uso comum	25,6348m ²
- área total	157,1648m ²
- fração ideal no Setor	0,004050853%

Unidades Tipo nº 23:

- área privativa	131,5300m ²
- área de uso comum	25,6553m ²
- área total	157,1853m ²
- fração ideal no Setor	0,004054087%

Unidades Tipo nº 24:

- área privativa	139,5400m ²
- área de uso comum	26,5740m ²
- área total	166,1140m ²
- fração ideal no Setor	0,004199260%

Unidades Tipo nº 25:

- área privativa	141,9500m ²
- área de uso comum	27,2607m ²
- área total	169,2107m ²
- fração ideal no Setor	0,004307781%

Unidades Tipo nº 26:

- área privativa	143,0200m ²
- área de uso comum	28,6888m ²
- área total	171,7088m ²
- fração ideal no Setor	0,004533448%

Unidades Tipo nº 27:

- área privativa	122,0900m ²
- área de uso comum	24,1772m ²
- área total	146,2672m ²
- fração ideal no Setor	0,003820515%

Unidades Tipo nº 28:

- área privativa	120,2900m ²
- área de uso comum	22,6013m ²
- área total	142,8913m ²
- fração ideal no Setor	0,003571491%

Unidades Tipo nº 29:

- área privativa	176,0200m ²
- área de uso comum	34,1646m ²
- área total	210,1846m ²
- fração ideal no Setor	0,005398741%

Unidades Tipo nº 30:

- área privativa	160,1600m ²
- área de uso comum	31,0651m ²
- área total	191,2251m ²
- fração ideal no Setor	0,004908959%

Unidades Tipo nº 31:

- área privativa	153,8600m ²
- área de uso comum	30,3170m ²
- área total	184, 1770m ²
- fração ideal no Setor	0,004790736%

Unidades Tipo nº 32:

- área privativa	155,5100m ²
- área de uso comum	30,5034m ²
- área total	186, 0134m ²
- fração ideal no Setor	0,004820202%

Unidades Tipo nº 33:

- área privativa	208,3500m ²
- área de uso comum	39,7518m ²
- área total	248,1018m ²
- fração ideal no Setor	0,006281642%

Unidades Tipo nº 34:

- área privativa	217,4600m ²
- área de uso comum	42,4556m ²
- área total	259,9156m ²
- fração ideal no Setor	0,006708899%

Unidades Tipo nº 35:

- área privativa	92,2200m ²
------------------	-----------------------

- área de uso comum	20,9708m ²
- área total	113,1908m ²
- fração ideal no Setor	0,003313844%

Unidades Tipo nº 36:

- área privativa	74,9100m ²
- área de uso comum	17,0345m ²
- área total	91,9445m ²
- fração ideal no Setor	0,002691824%

Unidades Tipo nº 37:

- área privativa	72,0600m ²
- área de uso comum	16,3864m ²
- área total	88,4464m ²
- fração ideal no Setor	0,002589412%

Unidades Tipo nº 38:

- área privativa	73,3600m ²
- área de uso comum	16,6821m ²
- área total	90,0421m ²
- fração ideal no Setor	0,002636127%

Unidades Tipo nº 39:

- área privativa	100,1700m ²
- área de uso comum	22,7786m ²
- área total	122,9486m ²
- fração ideal no Setor	0,003599520%

Unidades Tipo nº 40:

- área privativa	96,2000m ²
- área de uso comum	22,8759m ²
- área total	118,0759m ²
- fração ideal no Setor	0,003456862%

Unidades Tipo nº 41:

- área privativa	88,1400m ²
------------------	-----------------------

- área de uso comum	20,0430m ²
- área total	108,1830m ²
- fração ideal no Setor	0,003167233%

Unidades Tipo nº 42:

- área privativa	59,6100m ²
- área de uso comum	13,0430m ²
- área total	73,1653m ²
- fração ideal no Setor	0,002142032%

Unidades Tipo nº 43:

- área privativa	58,8300m ²
- área de uso comum	13,3779m ²
- área total	72,2079m ²
- fração ideal no Setor	0,002114004%

Unidades Tipo nº 44:

- área privativa	95,4000m ²
- área de uso comum	21,6940m ²
- área total	117,0940m ²
- fração ideal no Setor	0,003428114%

Unidades Tipo nº 45:

- área privativa	112,5200m ²
- área de uso comum	19,9111m ²
- área total	132,3110m ²
- fração ideal no Setor	0,003146391%

Unidades Tipo nº 46:

- área privativa	226,5900m ²
- área de uso comum	35,8769m ²
- área total	262,4669m ²
- fração ideal no Setor	0,005669325%

Unidades Tipo nº 47:

- área privativa	226,7100m ²
------------------	------------------------

- área de uso comum	34,6467m ²
- área total	261,3567m ²
- fração ideal no Setor	0,005474921%

Unidades Tipo nº 48:

- área privativa	158,1300m ²
- área de uso comum	26,4034m ²
- área total	184,5334m ²
- fração ideal no Setor	0,004172310%

Unidades Tipo nº 49:

- área privativa	157,0500m ²
- área de uso comum	26,3693m ²
- área total	183,4193m ²
- fração ideal no Setor	0,004166920%

Unidades Tipo nº 50:

- área privativa	123,0500m ²
- área de uso comum	21,1982m ²
- área total	144,2482m ²
- fração ideal no Setor	0,003349778%

Unidades Tipo nº 51:

- área privativa	127,0200m ²
- área de uso comum	22,1010m ²
- área total	149,1210m ²
- fração ideal no Setor	0,003492436%

Unidades Tipo nº 52:

- área privativa	85,0700m ²
- área de uso comum	19,3449m ²
- área total	104,4149m ²
- fração ideal no Setor	0,003056915%

Unidades Tipo nº 53:

- área privativa	110,4400m ²
- área de uso comum	25,1140m ²

- área total	135,5540m ²
- fração ideal no Setor	0,003968563%

Unidades Tipo nº 54:

- área privativa	138,6300m ²
- área de uso comum	26,1760m ²
- área total	164,8060m ²
- fração ideal no Setor	0,004136376%

Unidades Tipo nº 55:

- área privativa	116,2600m ²
- área de uso comum	21,7053m ²
- área total	137,9653m ²
- fração ideal no Setor	0,003429911%

Unidades Tipo nº 56:

- área privativa	124,4100m ²
- área de uso comum	22,6331m ²
- área total	147,0431m ²
- fração ideal no Setor	0,003576522%

Unidades Tipo nº 57:

- área privativa	126,6400m ²
- área de uso comum	22,8855m ²
- área total	149,5255m ²
- fração ideal no Setor	0,003616409%

Unidades Tipo nº 58:

- área privativa	128,8400m ²
- área de uso comum	23,1357m ²
- área total	151,9757m ²
- fração ideal no Setor	0,003655937%

Unidades Tipo nº 59:

- área privativa	131,0400m ²
- área de uso comum	23,3858m ²

- área total	154,4258m ²
- fração ideal no Setor	0,003695464%

Unidades Tipo nº 60:

- área privativa	65,0500m ²
- área de uso comum	14,7924m ²
- área total	79,8424m ²
- fração ideal no Setor	0,002337514%

Unidades Tipo nº 61:

- área privativa	72,7900m ²
- área de uso comum	16,5524m ²
- área total	89,3424m ²
- fração ideal no Setor	0,002615644%

Unidades Tipo nº 62:

- área privativa	150,1200m ²
- área de uso comum	26,6649m ²
- área total	176,7849m ²
- fração ideal no Setor	0,004213634%

Unidades Tipo nº 63:

- área privativa	110,3000m ²
- área de uso comum	19,6589m ²
- área total	129,9587m ²
- fração ideal no Setor	0,003106504%

Unidades Tipo nº 64:

- área privativa	111,6900m ²
- área de uso comum	19,6589m ²
- área total	131,5966m ²
- fração ideal no Setor	0,003145672%

Unidades Tipo nº 65:

- área privativa	94,9500m ²
- área de uso comum	17,4916m ²

- área total	112,4416m ²
- fração ideal no Setor	0,002764052%

Unidades Tipo nº 66:

- área privativa	93,4100m ²
- área de uso comum	17,2255m ²
- área total	110,6355m ²
- fração ideal no Setor	0,002722009%

Unidades Tipo nº 67:

- área privativa	267,0400m ²
- área de uso comum	40,7432m ²
- área total	307,7832m ²
- fração ideal no Setor	0,006438315%

Unidades Tipo nº 68:

- área privativa	198,1500m ²
- área de uso comum	31,7860m ²
- área total	229,9360m ²
- fração ideal no Setor	0,005022870%

Unidades Tipo nº 69:

- área privativa	178,9700m ²
- área de uso comum	32,7069m ²
- área total	211,6769m ²
- fração ideal no Setor	0,005168403%

Unidades Garagem Tipo V1:

- área privativa	10,3500m ²
- área de uso comum	1,1779m ²
- área total	11,5279m ²
- fração ideal no Setor	0,000186139%

Unidades Garagem Tipo V2:

- área privativa	10,8000m ²
- área de uso comum	1,2280m ²
- área total	12,0280m ²

- fração ideal no Setor 0,000194044%

Unidades Garagem Tipo V3:

- área privativa 11,2500m²
- área de uso comum 1,2803m²
- área total 12,5303m²
- fração ideal no Setor 0,000202309%

Unidades Garagem Tipo V4:

- área privativa 11,5000m²
- área de uso comum 1,3075m²
- área total 12,8075m²
- fração ideal no Setor 0,000206621%

Unidades Garagem Tipo V5:

- área privativa 12,3300m²
- área de uso comum 1,4031m²
- área total 13,7331m²
- fração ideal no Setor 0,000221713%

Unidades Garagem Tipo V6:

- área privativa 12,5000m²
- área de uso comum 1,4212m²
- área total 13,9212m²
- fração ideal no Setor 0,000224588%

Unidades Garagem Tipo V7:

- área privativa 13,2500m²
- área de uso comum 1,5077m²
- área total 14,7577m²
- fração ideal no Setor 0,000238243%

Unidades Garagem Tipo V8:

- área privativa 13,3650m²
- área de uso comum 1,5190m²
- área total 14,8840m²

- fração ideal no Setor 0,000240040%

Unidades Garagem Tipo V9:

- área privativa 13,5000m²
- área de uso comum 1,5349m²
- área total 15,0349m²
- fração ideal no Setor 0,000242555%

Unidades Garagem Tipo V10:

- área privativa 13,7000m²
- área de uso comum 1,5577m²
- área total 15,2577m²
- fração ideal no Setor 0,000246149%

Unidades Garagem Tipo V11:

- área privativa 13,9500m²
- área de uso comum 1,5873m²
- área total 15,5373m²
- fração ideal no Setor 0,000250820%

Unidades Garagem Tipo V12:

- área privativa 14,2500m²
- área de uso comum 1,6214m²
- área total 15,8714m²
- fração ideal no Setor 0,000256210%

Unidades Garagem Tipo V13:

- área privativa 15,0000m²
- área de uso comum 1,7055m²
- área total 16,7055m²
- fração ideal no Setor 0,000269506%

Unidades Garagem Tipo V14:

- área privativa 15,8000m²
- área de uso comum 1,7965m²
- área total 17,5965m²

- fração ideal no Setor 0,000283879%

Unidades Garagem Tipo V15:

- área privativa 16,8000m²
- área de uso comum 1,9102m²
- área total 18,7102m²
- fração ideal no Setor 0,000301847%

Unidades Garagem Tipo V16:

- área privativa 17,0500m²
- área de uso comum 1,9397m²
- área total 18,9897m²
- fração ideal no Setor 0,000306518%

Unidades Garagem Tipo V17:

- área privativa 17,3500m²
- área de uso comum 1,9738m²
- área total 19,3238m²
- fração ideal no Setor 0,000311908%

Parágrafo Décimo segundo: As áreas em metros quadrados citadas nesta CONVENÇÃO do Condomínio Costa España são consideradas como área real, conforme a sua identificação no Quadro II da NBr 12.721.

TÍTULO II - DO DESTINO E DA UTILIZAÇÃO DAS PARTES

CAPÍTULO I - Da Propriedade Exclusiva

Art. 6º - São partes de propriedade exclusiva dos Condôminos, as respectivas Unidades Autônomas (Apartamentos), indicados pela sua numeração de porta correspondente com todas as suas instalações individualizadas internas ou externas, conforme seja o caso.

Parágrafo Primeiro: Constituirá também objeto de propriedade exclusiva de cada Condômino, o direito à guarda de veículos de passeio nas suas respectivas garagens.

Parágrafo Segundo: As modificações a serem feitas pelo Condômino nas coisas de sua Unidade Autônoma exclusiva, independem do consentimento dos demais Condôminos, desde que não prejudiquem a solidez do prédio, nem afetem de qualquer modo as partes externas e internas das coisas de propriedade comum.

Parágrafo Terceiro: Quando as modificações referidas no parágrafo anterior, forem capazes de influir nas coisas comuns, só poderão ser realizadas com prévia aprovação da Assembleia Geral, verificado o quorum necessário para aprovação sobre os casos em que a Lei impõe ou que venha a impor, uma ou outra.

Parágrafo Quarto: Todos os reparos internos nas Unidades Autônomas serão feitos à custa dos respectivos proprietários, especialmente das instalações elétricas e hidro sanitárias, se apenas afetados os ramais e derivações no interior dos apartamentos. Em caso dos danos ocasionados afetarem vizinhos ou as coisas comuns do Condomínio, continua sob a responsabilidade deste Proprietário, sua reparação ou correspondente custeio.

Art. 7º - As vagas para estacionamento e guarda de veículos automóveis de passeio, de porte médio, têm algumas delas, acesso mais difícil que as outras, tendo ainda as metragens já previamente definidas nas plantas que integram o projeto arquitetônico do Empreendimento, razão pela qual fica desde já estabelecida a pré-exclusão de qualquer direito dos Condôminos no sentido de exigir ou reclamar do Condomínio local para guarda e estacionamento de veículos de melhor acesso, se o local a ele destinado, conforme já indicado no memorial de incorporação, for considerado de difícil acesso.

TÍTULO III - DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS

Art. 8º - Todas as pessoas, Condôminos e/ou ocupantes, a qualquer título, suas famílias e empregados, que residam permanentemente ou temporariamente no Condomínio, são obrigadas a cumprir, respeitar e fiscalizar a observância das disposições desta CONVENÇÃO, que somente poderá ser alterada, no todo ou em parte, desde que assim fique resolvido, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia dos Condôminos, tomada pelo mesmo número de votos previsto para a alteração desta CONVENÇÃO, devendo as modificações constar de escritura pública ou instrumento particular, devidamente registrado.

Art. 9º - Em caso de venda, doação, legado, usufruto, cessão de direito, locação ou qualquer forma legal de transação que importe na transferência da propriedade ou da posse de seus respectivos apartamentos e do setor de futuro empreendimento, os adquirentes, quer da propriedade, quer da

posse, ficam automaticamente obrigados à observância de todos os dispositivos desta CONVENÇÃO, ainda que nenhuma referência a este Artigo seja feita no Contrato Público ou Particular, pelo qual se efetive a transferência e aquisição da propriedade ou de posse.

Art. 10º - Os ocupantes a qualquer título, que não sejam proprietários da Unidade que ocupe, não terão, perante o Condomínio, qualquer representação, ficando o proprietário responsável pelas infrações, danos e débitos por aqueles cometidos.

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS

Art. 11 - São Direitos de cada Condômino:

- a) usar, usufruir e dispor de sua propriedade exclusiva como melhor lhe aprouver, desde que respeitadas às disposições desta CONVENÇÃO e do Regimento Interno, assim como a destinação do Condomínio, de forma também a não prejudicar igual direito dos demais Condôminos e não comprometer a segurança e a solidez do prédio, a higiene e o bom nome do Condomínio, sempre em observância das normas de boa vizinhança e ainda as restrições pertinentes às áreas comuns de uso exclusivo constante nesta CONVENÇÃO;
- b) usar e gozar das partes comuns conforme a sua destinação e sobre ela exercer todos os direitos que lhe confere a presente CONVENÇÃO e o Regimento Interno, contanto que não exclua a utilização dos demais Condôminos, ou seja, não podendo haver prerrogativas nesse uso, nem podendo nenhum Condômino utilizar em proveito próprio e exclusivo as referidas partes, nem desvirtuar as suas finalidades;
- c) reivindicar sua Unidade de terceiros que a ocupe, vendê-la, alugá-la, gravá-la, transferir a sua propriedade e posse independente da anuência dos demais Condôminos, devendo, entretanto, comunicar tal fato à Administração e respeitar Contratos formalizados juntamente com os demais Condôminos e Terceiros vinculados à Administração do Condomínio;
- d) utilizar todos os serviços prestados pelo Condomínio, atendidas as Normas estabelecidas nesta CONVENÇÃO ou pelo Regimento Interno do Condomínio;
- e) convocar a Assembleia Geral pela forma prescrita nesta CONVENÇÃO, a ela comparecer, discutir, votar e ser votado, estando quite com as contribuições Condominiais;

- f) comparecer às Assembleias, e nelas discutir, votar e ser votado para os cargos de Síndico, Subsíndico ou para o Conselho, desde que regularmente em dia com todas as Taxas Condominiais e eventualmente igualmente em relação às multas que tenham sido-lhe imposta;
- g) examinar a qualquer tempo os livros e arquivos da Administradora, no tocante à Administração do Condomínio, facultado o recurso para a Assembleia Geral no caso de recusa;
- h) propor à Assembleia Geral as providências que lhe pareçam adequadas à conservação e defesa do patrimônio comum;
- i) formular queixas e reclamações, em termos e por escrito ao Síndico ou à Administradora;
- j) manter em seu poder as chaves das portas de ingresso ao Condomínio;
- k) manter animais nas Unidades Autônomas, respeitando os critérios de segurança, salubridade, higiene, saúde e sossego dos Condôminos, tudo em conformidade com o quanto estabelecido no regimento Interno do Condomínio;
- l) zelar pela conservação do prédio, pelo seu asseio, respondendo por todo e qualquer prejuízo que venha a causar, por ação própria e dos terceiros sob os quais é responsável, ou até mesmo pela sua omissão;
- m) recorrer das decisões proferidas pelo Síndico à Assembleia Geral;

CAPÍTULO II - DOS DEVERES

Art. 12 - São Deveres de cada Condômino:

- a) cumprir, fazer respeitar e fiscalizar a observância do disposto nesta CONVENÇÃO e no Regimento Interno, assim como quaisquer compromissos a que vier assumir quanto à natureza específica do Condomínio, isolada ou conjuntamente com os demais Condôminos;
- b) concorrer sempre na proporção da sua fração ideal da sua Unidade, com as despesas necessárias à manutenção, conservação, funcionamento, limpeza e segurança do Condomínio, inclusive para o seguro deste, qualquer que seja a sua natureza, aprovadas em Assembleia Geral;

- c) suportar na mesma proporção, os ônus a que estiver ou ficar sujeito o Condomínio;
- d) zelar pelo asseio e segurança do Condomínio, depositando lixos e varreduras nos locais apropriados, depois de perfeitamente acondicionados em pequenos sacos plásticos, próprios para tal fim;
- e) exigir do Síndico e da Administradora do Condomínio, as providências que forem necessárias ao cumprimento fiel da presente CONVENÇÃO;
- f) comunicar ao Síndico qualquer caso de moléstia epidêmica para fins de providências junto à saúde pública;
- g) facilitar ao Síndico e seus prepostos o acesso à Unidade de sua propriedade, quando necessário, por ter julgado indispensável à inspeção ou à realização de reparos urgentes em instalações e tubulações das Unidades vizinhas, ou trabalhos relativos à estrutura geral do Edifício, sua estrutura e solidez, ou infiltrações em fachadas etc.;
- h) fica expressamente convencionado que os eventuais custos com as cobranças por Taxas devidas ao Condomínio, quer seja no âmbito Administrativo e/ou através de Ajuizamento de pertinente Ação de Cobrança Judicial serão todos os custos integralmente repassados ao Condômino devedor que der causa;
- i) Permanecer atualizado o seu endereço nos registros do Condomínio;
- j) Assumir os danos a que der causa, bem como por aqueles causados por seus convidados ou que utilizem a sua Unidade seja em sua propriedade e nas áreas de uso comum do Condomínio, seja nas Unidades Autônomas de outros Condôminos;
- k) Realizar a limpeza em sua Unidade Autônoma quando estiver em obras nas áreas comum e nos locais onde transitarem os materiais ou entulhos, os quais não poderão ser depositados, sem contudo obedecer o descrito no Regimento Interno deste Condomínio quanto a esta matéria e em última hipótese sem anuência do Síndico em qualquer área de uso comum. O Condômino infrator se sujeitará ao pagamento das despesas para a sua remoção, e em multa conforme o Regimento deste Condomínio.

CAPÍTULO III - DAS VEDAÇÕES

Art. 13 - É Vedado aos Condôminos, seus Inquilinos, Empregados e Ocupantes:

- a) alterar a forma externa da fachada, salvo as modificações permitidas nesta CONVENÇÃO e desde que autorizadas pela Assembleia Geral dos Condôminos, convocada para esse fim, na qual a decisão deverá ser aprovada por 100% dos Condôminos (unanimidade);
- b) decorar ou pintar as paredes, portas, janelas ou esquadrias externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas originalmente no conjunto arquitetônico do Edifício;
- c) destinar a unidade de sua propriedade, ou a que ocupe, para utilização diversa da finalidade estabelecida nesta CONVENÇÃO, ou do que se obrigar com outros Condôminos a respeito da forma da Administração e destino do Condomínio, ou, ainda, usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade, à higiene e segurança dos demais Condôminos, instalar, em qualquer dependência do Condomínio ou seus apartamentos, oficinas de qualquer espécie, clubes, partidos, ou instituições destinadas ao culto religioso ou recreativas, usar, ceder ou alugar unidades para fins incompatíveis com a decência e o sossego do Condomínio e de seu Edifício ou permitir a sua utilização por pessoa de maus costumes, passíveis de repressão penal ou policial, ou que, de qualquer forma ou modo, possam prejudicar a boa ordem ou afetar a reputação do Condomínio;
- d) estender ou secar roupas, tapetes, cortinas, toalhas e outros pertences em locais visíveis do exterior do Edifício; bem como remover pós com aspiradores que não sejam dotados de dispositivos que impeçam a sua dispersão, bem como lançar o lixo por outro lugar que não seja o determinado para tanto, e atirar quaisquer objetos ou detritos pelas janelas;
- e) violar de qualquer forma a Lei nº. 5.354/1998 de Controle de Níveis Sonoros (**Lei do Silêncio**) consoante o Art. 3º que dispõe sobre os níveis máximos de sons e ruídos, seja de qualquer fonte emissora e natureza, em empreendimentos ou atividades residenciais, de serviços, institucionais ou especiais, privadas assim como em veículos automotores são de 60 dB (sessenta decibéis), no período compreendido entre 22h00min e 07h00min do dia seguinte e de 70 dB (setenta decibéis), no período compreendido entre 07h00min e 22h00min em horas destinadas ao repouso, usar aparelhos radiofônicos, autofalantes, televisão, aparelhos de som e similares, buzinas, instrumentos de sopro, corda, percussão e quaisquer outros, em som elevado, de modo que perturbe o sossego dos Condôminos vizinhos

- f) promover sem o conhecimento e anuência prévia do Síndico, festas, reuniões e ensaios, em suas unidades ou partes comuns, com orquestra e conjuntos musicais, quaisquer que sejam os gêneros de música;
- g) usar rádios transmissores receptores ou computadores que causem interferência nos demais aparelhos elétricos ou de comunicação existentes no Condomínio e/ou em aparelhos de propriedade e uso dos demais Condôminos;
- h) transitar com animais, que não os domésticos e de pequeno porte, nas áreas comuns do Edifício sem os devidos dispositivos de segurança e proteção a terceiros, e assim mesmo, somente quando de nenhum modo, possa resultar incômodo para os demais Condôminos, exclusivamente pelas escadas e elevador de serviço e atentar para limpeza dos dejetos (fezes/urina) feitos pelos mesmos;
- i) construir novas dependências de uso particular que afetem ou prejudiquem a solidez do Edifício onde está localizada sua Unidade Autônoma ou de qualquer construção do Condomínio e as Disposições Legais pertinentes às construções, tais como muros nas vagas de garagem, inclusive não ferir ou afetar de qualquer modo a estrutura de concreto armado do prédio, tudo em estrita conformidade com a Norma Técnica da ABNT - NBR nº. 16.280/2014, que dispõe que qualquer obra em Condomínios devem o Proprietário do imóvel e/ou o seu Inquilino OBRIGATORIAMENTE apresentar um Laudo de (Engenharia e/ou Arquitetura) para que a obra seja então autorizada por escrito pelo Síndico;
- j) atirar papéis, cinzas, pontas de cigarros ou quaisquer outros objetos ou detritos pelas janelas, ou nos corredores, escadas ou em quaisquer outras partes comuns, além de quaisquer outros objetos e detritos em locais não apropriados;
- k) colocar sobre os pisos do edifício carga superior a 150 Kg/m²;
- l) usar toldos externos (fora do Padrão previamente aprovado em Assembleia Geral convocada com este fim específico e conforme disciplinado o seu uso no Regimento Interno do Condomínio), sanefas ou equivalentes;
- m) usar nos sanitários outro tipo de papel que não seja o higiênico, bem como manter em perfeito funcionamento as torneiras, descargas, esgotos de seus aparelhos sanitários;

- n) gritar conversar, discutir em voz elevada, e, ainda, pronunciar palavras de baixo calão nas dependências do Condomínio, áreas de serviço etc., que comprometam o bom nome do Condomínio com violação das normas elementares da boa educação;
- o) utilizar-se dos empregados do Condomínio para seus serviços eminentemente particulares, no horário de trabalho dos mesmos, nas formas previstas nesta CONVENÇÃO, assim como não interferir na administração do Condomínio;
- p) guardar explosivos e materiais inflamáveis nos apartamentos e dependências, usar instalações ou materiais suscetíveis de perigo que, de qualquer forma, possam afetar a saúde e a segurança dos demais moradores do Condomínio ou resultar no aumento do prêmio de seguro;
- q) instalar nas paredes de sua Unidade Autônoma, fios ou condutores de qualquer espécie, colocar placas, avisos, letreiros, cartazes, anúncios ou reclames na parte externa do Condomínio, nas janelas, terraços, varandas e amuradas, áreas e corredores do seu Condomínio, prejudicando a sua estética, e ainda usar máquinas e aparelhos ou instalações que provoquem trepidações ou ruídos excessivos;
- r) obstruir o passeio, entradas, áreas comuns, vestíbulos, corredores, hall, escadas, terraços, elevadores, ainda que em caráter provisório, ou utilizar algumas dessas dependências para qualquer fim que não o trânsito, sendo proibido nelas, o estacionamento de empregados ou visitantes, quer isoladamente, quer em grupos;
- s) transportar cargas e bagagens nos elevadores, fora dos horários determinados pela Administradora, salvo por motivo de força maior da Administradora ou de seus prepostos;
- t) abandonar torneiras e deixar de consertá-las, quando as mesmas estiverem dando escoamento de água das caixas d'água do Condomínio;
- u) praticar jogos esportivos com bolas, petecas e outras modalidades, no hall de entrada, corredores, terraços, e demais dependências comuns do Condomínio, bem como do interior das unidades, neste caso perturbando os demais Condôminos;

- v) alienar, alugar ou ceder direitos de uso de vaga no estacionamento, a pessoas estranhas ao Condomínio, inclusive separadamente do aluguel, nos termos do §1º do Art. 1.331 do Código Civil;
- x) efetuar fora do respectivo apartamento, quaisquer serviços domésticos, tais como: limpeza de tapetes, cortinas, os quais só poderão ser feitos por processos que não causem incômodos ou prejuízos aos demais Condôminos ou ao Edifício;
- y) manter desatualizados seus dados cadastrais perante o Condomínio, fornecendo endereço para entrega de correspondências que, se não no próprio prédio, seja em local do território Nacional;
- z) vetar o ingresso em sua Unidade Autônoma do Síndico, do Administrador ou seus prepostos, quando isso se torna indispensável à inspeção ou realização de trabalhos URGENTES relativos à estrutura geral do empreendimento, sua segurança e solidez, ou indispensável à realização de reparos em instalações, serviços e tubulações;
- z.1) colocar objetos nas janelas, coberturas ou lugares que deem para a rua, a exemplo de vasos de plantas nos peitoris, cuja queda possa causar danos aos transeuntes;
- z.2) usar aparelhos como fogões, aquecedores e similares, do tipo que NÃO seja a gás e a eletricidade, sendo expressamente vedada a utilização de botijão de gás (GLP) nas Unidades Autônomas, consoante a Lei nº. 5.690/1999 do Município de Salvador.

TÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO

Art. 14 - O Condomínio será formado por órgãos administrativos próprios para tratarem de assuntos em comum a todos os Condôminos, sendo eles:

- a) Síndico;
- b) Subsíndico;
- c) Administradora;
- d) Porteiro e Auxiliar de Serviços Gerais;
- e) Assembleia Geral;

Art. 15 - Na mesma data anual marcada para a eleição do Síndico e do Subsíndico a Assembleia Geral Ordinária elegerá também o Conselho Consultivo, composto de 03 (três) membros efetivos e de 03

(três) membros suplentes, todos obrigatoriamente Proprietários e cumulativamente moradores, os quais exercerão gratuitamente as suas funções, com a seguinte exceção: O Síndico Condômino ficará isento somente das Taxas Ordinárias, sendo devidas todas as Taxas Extras e ainda o Fundo de Reserva.

Parágrafo Primeiro: Poderá ainda ser Contratado um Síndico Profissional (Pessoa física ou jurídica) consoante o Art. 1.347 do Código Civil Brasileiro, que terá a sua remuneração aprovada pela Assembleia Geral.

Parágrafo Segundo: Nenhum Condômino que estiver inadimplente ou tiver sido impontual nos pagamentos dos últimos 12 (doze) meses antes da data de realização da Assembleia Geral, por período igual ou superior a 02 (duas) mensalidades consecutivas ou não, NÃO poderá se candidatar aos Cargos de Síndico, Subsíndico, ou de membro do Conselho Consultivo do Condomínio. Para todos os efeitos, será considerada impontualidade de pagamento, as Taxas pagas a partir do 1º (primeiro) dia após o seu vencimento.

Parágrafo Terceiro: O Síndico não é responsável pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome do Condomínio, desde que as mesmas estejam previstas no Orçamento anual aprovado em Assembleia e que tenha agido no exercício regular de suas atribuições; responderá, porém, pelo excesso de representação, e pelos prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa.

Parágrafo Quarto: O Síndico exercerá o mandato, por prazo não superior a 02 (dois) anos, o qual poderá renovar-se 01 (uma) única vez, conforme o prescrito no Caput do Art. 1.347 do Código Civil Brasileiro, ou seja, o Mandato do Síndico será de 01 (um) ano podendo ser renovado por igual período e, tendo o Síndico ISENÇÃO do pagamento somente das Taxas Ordinárias do Condomínio durante o cumprimento do mandato, sem isenção das eventuais Taxas Extraordinárias, bem como a Taxa Mensal à título de Fundo de Reserva.

CAPÍTULO I - DO SÍNDICO

Art. 16 - Ao Síndico compete:

- a) Representar, ativa e passivamente o Condomínio, em Juízo ou fora dele, nos limites das atribuições desta CONVENÇÃO, da Lei nº. 4.591 de 16 de dezembro de 1964 e demais Legislações pertinentes, em tudo que se referir aos assuntos de interesse ou comunhão,

podendo para tal, constituir Advogado, outorgando-lhe poderes "*ad judicia*" e outros que se fizerem necessários;

b) Exercer a Administração interna do Condomínio, no que se refere a sua vigilância, moralidade e segurança, bem como os serviços que interessem a todos os Condôminos;

c) Praticar os atos que lhe são atribuídos pelas Leis, por esta CONVENÇÃO e pelo Regimento Interno, cumprir e fazer cumprir a CONVENÇÃO e o Regime Interno, bem como executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais;

d) Prestar contas de sua gestão anualmente a Assembleia de Condôminos, acompanhada da documentação necessária, e oferecer proposta de Orçamento para o exercício seguinte;

e) Admitir e demitir empregados, definindo suas funções e fixando os seus salários dentro das verbas orçamentárias e em consonância com a Legislação vigente à época;

f) Convocar as Assembleias Gerais Ordinárias na época própria, as Assembleias Extraordinárias quando julgar conveniente, ou lhe for requerido, fundamentalmente, por um grupo de no mínimo $\frac{1}{4}$ (Um Quarto) dos Condôminos e reunião com o Conselho Consultivo e outros órgãos eventuais da administração do Condomínio nos casos que não tiverem solução prevista em Lei, nesta Convenção e no Regimento Interno;

g) Prestar, a qualquer tempo, informações sobre os atos da Administração;

h) Executar fielmente as disposições orçamentárias aprovadas pela Assembleia;

i) Manter e escriturar o Balancete, rubricado pelo Síndico, Subsíndico pelos membros do Conselho Consultivo;

j) Cobrar, inclusive em Juízo, as quotas que couberem em rateio aos Condôminos, das despesas Ordinárias ou Extraordinárias do Condomínio, bem como as multas impostas por infração de Disposições Legais ou desta CONVENÇÃO;

k) Comunicar imediatamente à Assembleia as Citações que receber;

l) Procurar, por meios consensuais, dirimir divergências entre Condôminos;

- m)** Entregar ao seu sucessor todos os Livros documentos e pertences em seu poder;
- n)** Ordenar reparos urgentes necessários à segurança do prédio;
- o)** Executar e implementar as manutenções periódicas obrigatórias, inclusive na fachada por Empresa especializada que forneça a A.R.T. do CREA, bem como nas demais áreas comuns e nas instalações diversas que compõem o empreendimento, conforme as garantias constantes do Manual do Condomínio fornecido pela Construtora, promovendo a arrecadação dos fundos necessários à implementação dos referidos procedimentos;
- p)** Promover a contratação de Empresas de manutenção predial abrangendo as manutenções preventivas e corretivas das instalações hidráulicas e elétricas do Condomínio;
- q)** Efetuar seguros de responsabilidade civil contra terceiros;
- r)** Efetuar o seguro Condominial previsto nesta Convenção, devendo fazer constar da respectiva Apólice previsão de reconstrução em caso de destruição total ou parcial;
- s)** Advertir, verbalmente ou por escrito, o Condômino infrator de qualquer disposição presente na Convenção, no Regimento Interno ou em deliberação Assemblear;
- t)** Receber e dar quitação, movimentar contas bancárias, emitir cheques, depositar valores, etc., aplicar valores, inclusive as referentes ao Fundo de Reserva em escolha conjunta com o Conselho Consultivo;
- u)** Fixar as atribuições a Administradora;
- v)** Realizar Concorrência ou Tomada de preços para serviços necessários que envolvem o cotidiano do Condomínio e qualquer reparo vultoso, aquisição ou despesa extra orçamentária apenas após a aprovação em Assembleia Geral;
- w)** Mandar executar consertos ou reparos de vulto, de caráter urgente, nas instalações danificadas, independentemente de consulta prévia ao Conselho Consultivo e a Assembleia, desde que as peculiaridades das medidas a serem tomadas não possibilitem tal Consulta;

- y) Enviar Carta de convocação para a Assembleia Geral e providenciar os respectivos registros das ATAS e remeter cópias aos Condôminos;
- x) Registrar, Dirigir, fiscalizar, licenciar, transferir e punir empregados do Condomínio, submetendo-os à disciplina consoante a legislação vigente;
- z) Pagar pontualmente, as taxas de serviços públicos (água, energia, gás, telefone) impostos, salários e contribuições sociais do Condomínio;

Art. 17 - O Síndico poderá delegar suas funções administrativas (contratar Administradora) à Pessoa Física ou Jurídica de sua confiança, sob sua inteira responsabilidade, mediante aprovação da Assembleia Geral dos Condôminos.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese deste artigo, a remuneração do Síndico será destinada a integrar a remuneração do Administrador que vier a ser contratado.

Parágrafo Segundo: Sendo o Síndico remunerado pelos serviços prestados ao Condomínio, através da isenção da Cota Condominial Ordinária em qualquer que seja o percentual, será ressalvado a obrigatoriedade de contribuir igualitariamente aos demais Condôminos, com o Fundo de Reserva, na proporção da quota parte relativa à sua FRAÇÃO IDEAL, bem como com a integralidade das Taxas Extraordinárias que venham a ser aprovadas.

Parágrafo Terceiro: O Síndico será assessorado pelo Conselho Consultivo, pela Administradora e eventualmente, por um subsíndico.

Art. 18 - Das decisões do Síndico caberá recurso para a Assembleia Geral.

Art. 19 - Na hipótese de renúncia, destituição ou impedimento do Síndico, assumirá as funções o Subsíndico que em até 30 (trinta) dias desta data deverá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para eleger um novo Síndico, cujo mandato vigorará até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de renúncia, destituição ou impedimento do Síndico e do Subsíndico, o Presidente do Conselho Consultivo em até 08 (oito) dias desta data deverá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para eleger um novo Síndico e novo Subsíndico cujo mandato vigorará até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de renúncia, destituição ou impedimento do Subsíndico, o Síndico em até 30 (trinta) dias desta data deverá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para eleger um novo Subsíndico cujo mandato vigorará até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

CAPÍTULO II - DO SUBSÍNDICO

Art. 20 - Ao Subsíndico compete:

- a) Colaborar com o Síndico no exercício de sua missão, muito especialmente fazendo cumprir a Lei, as determinações desta CONVENÇÃO, do Regimento Interno e das Assembleias Gerais, pelos empregados lotados e Condôminos do edifício;
- b) Substituir o Síndico nos seus impedimentos legais e ocasionais;
- c) Assinar os cheques do Condomínio em conjunto com o Síndico;
- d) Participar de todas as decisões administrativas e financeiras conjuntamente com o Síndico.

CAPÍTULO III - DO CONSELHO CONSULTIVO

Art. 21 - O Conselho Consultivo será composto por 03 (Três) efetivos e de 03 (três) membros suplentes, todos obrigatoriamente Proprietários e cumulativamente moradores, os quais exercerão gratuitamente as suas funções.

Parágrafo Primeiro: O Presidente do Conselho Consultivo será o membro mais velho (critério de idade).

Parágrafo Segundo: Na remota hipótese de vacância da maioria ou da totalidade dos cargos no Conselho Consultivo, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para realizar uma nova eleição no prazo de até 30 (trinta) dias da data da vacância.

Parágrafo Terceiro: O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que os interesses do Condomínio exigirem, podendo também a reunião ser convocada pelo Síndico. As decisões do Conselho Consultivo serão tomadas pelo voto de maioria, devendo ser lavrada uma ATA, obedecido o disposto no que couber para as da Assembleia Geral.

Parágrafo Quarto: Como órgão de assessoria, as decisões do Conselho Consultivo não vinculam a atuação do Síndico. Quando a decisão do Síndico contrariar a do Conselho Consultivo este poderá recorrer a Assembleia Geral.

Art. 22 - Ao Conselho Consultivo Compete:

- a) Assessorar o Síndico ou o Administrador na solução dos problemas que digam respeito ao Condomínio;
- b) Fiscalizar as atividades do Síndico ou Administrador, e examinar as suas contas, relatórios e comprovantes;
- c) Comunicar por escrito aos Condôminos, as irregularidades havidas na gestão do Condomínio;
- d) Dar parecer sobre as contas do Síndico ou do Administrador, bem como, sobre a proposta de orçamento para o subseqüente exercício, informando a Assembleia Geral;
- e) Abrir, encerrar e rubricar ATAS e Listas de presenças;
- f) Autorizar Despesas Extraordinárias até o limite mensal de 20% (vinte por cento) da arrecadação mensal das Cotas Condominiais das Despesas Ordinárias;

CAPÍTULO IV - DA EMPRESA ADMINISTRADORA

Art. 23 - A Administradora (Pessoa Física ou Jurídica) objetiva a administração e compete desenvolver e disciplinar o Condomínio que executará neste mister, a supervisão e administração de tudo o que for pertinente ao bom funcionamento do Condomínio.

Parágrafo Primeiro: Os Condôminos deliberarão em Assembleia Geral Ordinária, a contratação da Administradora e também fixarão a sua remuneração aprovada na 1ª (primeira) convocação por 2/3 (dois terços) dos Condôminos e na 2ª (segunda) convocação por maioria dos Condôminos presentes.

Parágrafo Segundo: No exercício normal de suas atribuições, o Síndico e a Administradora não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações contratadas em nome e no interesse do Condomínio, mas

responderão pelos prejuízos a que derem causa, por dolo, culpa, omissão, bem como pelos atos praticados que excederem os poderes de administração.

Parágrafo Terceiro: Os atos do Síndico e da Administradora poderão ser revistos através de decisão tomada em Assembleia Geral, convocada por pelo menos $\frac{1}{4}$ (um quarto) dos votos de todos os Condôminos e aprovada pela maioria absoluta (metade mais um) dos Condôminos presentes na Assembleia.

Parágrafo Quarto: Além dos demais expressamente previstos nesta CONVENÇÃO, constituem deveres e atribuições da Administradora:

- a) coordenar, fiscalizar e administrar os serviços relativos ao Condomínio;
- b) proceder à administração geral do Condomínio e defender seus interesses, fazendo observar a CONVENÇÃO, o Regimento Interno e as deliberações tomadas nas Assembleias;
- c) coordenar e fiscalizar a admissão e demissão dos funcionários e empregados para a coletividade condominial, inclusive os necessários à prestação dos serviços convencionados dentro dos critérios e normas, fixando-lhes os salários e definindo-lhes as funções para os efeitos de legislação trabalhista da previdência social, observadas as bases sem prejuízo do orçamento anual;
- d) contratar e manter em dia, com a anuência do Síndico, os seguros do Condomínio, contra incêndio, de responsabilidade civil contra terceiros e dos empregados, estes por acidentes de trabalho;
- e) pagar pontualmente as taxas de serviços públicos utilizados pelo Condomínio, tais como telefone, energia elétrica, água, esgoto, etc., bem como os impostos, remunerações, contribuições fiscais ;
- f) Rubricar e manter em seu poder, como depositário, o livro de presença e de Atas das Assembleias Gerais, fornecendo cópias autenticadas ao Condômino que as solicitar e pagar o respectivo custo;
- g) Impor, diretamente aos Condôminos, ocupantes ou cessionários, empregados e dependentes, a fiel observância da CONVENÇÃO e do Regimento Interno do Condomínio, de

forma a assegurar os direitos e obrigações mútuas quando da utilização das partes comuns e das Unidades Autônomas;

h) Dirigir, fiscalizar, licenciar, transferir e punir os funcionários e empregados da coletividade condominial, submetendo-os à disciplina adequada;

i) Elaborar o orçamento para cada exercício, justificando-o e submetendo-o ao Síndico para que este o aprove e, por sua vez, o submeta ao Conselho Consultivo e à Assembleia Geral, emitindo e enviando os carnês de cobrança a cada um dos respectivos proprietários;

j) Prestar orientação e assessoria jurídica, excluídos os procedimentos contenciosos, os quais serão propostos e acompanhados pelos advogados contratados e pagos pelo Condomínio;

k) Administrar os serviços e interesses da coletividade condominial, prestando-lhes conta de sua administração anualmente, em Assembleia Ordinária;

l) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, com assinatura do síndico;

m) Fazer em boa ordem a escrituração das despesas da coletividade condominial, em livros adequados, assim como lançar todas as operações relativas à administração do Condomínio;

n) Remeter mensalmente ao Síndico e aos Condôminos, o demonstrativo das contas do Condomínio;

o) Manter em seu poder, como depositário, o arquivo do Condomínio e os livros de sua contabilidade, inclusive os relativos aos exercícios findos, fornecendo cópias autenticadas ao Condômino que as solicitar e pagar o respectivo custo, ou conforme orientação do Síndico;

p) Propor ao Síndico a aplicação de penalidade aos Condôminos faltosos, bem como a instituição de outras penalidades além das previstas nesta CONVENÇÃO;

q) Entregar ao Síndico eleito todos os papéis, livros e documentos pertencentes ao Condomínio, quando encerrada sua administração;

- r) Supervisionar o registro de todos os funcionários do Condomínio nos prazos legais, assim como efetuar os recolhimentos dos impostos, encargos e benefícios (INSS, IR, PIS, FGTS, etc.) previstos na Legislação;
- s) Manter os livros de reclamações do Condomínio em local de fácil acesso, com respectiva indicação, ficando a Administradora obrigada a assinar, sob cada reclamação, através do seu representante, dando ciência e tomando as devidas providências;
- t) Apresentar qualquer documento relativo ao Condomínio, no que tange ao recolhimento de impostos, encargos ou benefícios, extratos bancários ou documentos contábeis de qualquer natureza;
- u) Enviar cartas de convocação para as Assembleias Gerais, elaborar as atas destas, providenciando os respectivos registros e enviando cópia aos Condôminos;
- v) Emitir e enviar os boletos de cobrança das taxas ordinárias, extraordinárias e multas para cada Condômino;

CAPÍTULO V - DO PORTEIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Art. 24 - Ao Porteiro e Auxiliar de Serviços Gerais Incumbe:

- a) Manter em perfeitas condições de conservação e asseio as partes comuns do Edifício;
- b) Abrir a porta principal às 07h00min e fechá-la às 22h00min;
- c) Manter serviço permanente de portaria e exercer a vigilância constante do Condomínio;
- d) Acender e apagar as luzes das partes comuns do Condomínio;
- e) Verificar o funcionamento regular e correto dos equipamentos do Condomínio, tais como, as bombas hidráulicas, as mangueiras de incêndio, o elevador, os extintores de incêndio, etc.;
- f) Guardar as chaves das dependências comuns do Condomínio;
- g) Receber correspondência e encomendas destinadas ao Condomínio ou aos Condôminos, colocando-as nos escaninhos ou encaminhando-as aos destinatários;

- h) Tem autoridade para fazer cumprir a CONVENÇÃO, o Regimento Interno e as decisões das Assembleias Gerais, na ausência do Síndico e Subsíndico ou a pedido destes, solicitando em nome do Condomínio a imediata cessação da infração;
- i) Tem ainda a autoridade para impedir o acesso de qualquer veículo que não o do Condômino, ou por este não autorizado por escrito;
- j) Comunicar imediatamente ao Síndico quaisquer irregularidades havidas no Condomínio ou na sua utilização pelos Condôminos, além de qualquer circunstância que lhe pareça anormal, devendo registrar as ocorrências anormais e violações à Lei, à CONVENÇÃO ou ao Regimento Interno em Livro próprio assinando-a juntamente com o reclamante caso haja;
- k) Executar fielmente as instruções do Síndico e Subsíndico respectivamente.

CAPÍTULO VI - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 25 - As deliberações tomadas pelos Condôminos que digam respeito ao Condomínio serão tomadas em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária.

Art. 26 - A convocação da Assembleia Geral poderá ser realizada:

- a) Pelo Sindico;
- b) Pelo Conselho Consultivo;
- c) Por Condôminos que representem $\frac{1}{4}$ (um quarto) dos votos do respectivo Condomínio.

Art. 27- As Assembleias Gerais serão convocadas por escrito através de edital de Convocação, além de serem afixado no Quadro existente nas dependências do Condomínio em local visível, e realizar-se-ão no próprio Condomínio, salvo por motivo de força maior e entregue por cópia, carta registrada ou sob protocolo ou por e-mail a cada Condômino para o endereço registrado.

Parágrafo Primeiro: As convocações das Assembleias antecederão de no mínimo o interstício de 08 (Oito) dias entre a data da convocação e a data da realização da reunião, e deverão conter:

- a) O resumo da Ordem do Dia;
- b) A Data, a Hora e o Local da Assembleia;

- c) Cópia do Relatório e das Contas da Administração, bem como a proposta de Orçamento para exercício que se vai seguir, no caso de Assembleia Geral Ordinária;
- d) A assinatura do Síndico ou Administrador, dos membros do Conselho Consultivo quando convocarem ou dos Condôminos que a fizerem.

Parágrafo Segundo: As Assembleias Extraordinárias poderão ser convocadas com o prazo mais curto do que o mencionado no Parágrafo anterior, quando houver comprovada urgência.

Parágrafo Terceiro: É lícito cumular no mesmo Edital de Convocação, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e fixar de logo a respectiva realização em 2ª (segunda) convocação, decorrido o interstício mínimo de 30 (Trinta) minutos do momento designado para a 1ª (Primeira) convocação, realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ATA única.

Parágrafo Quarto: As Assembleias se realizarão em 1ª (Primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos Condôminos, em 2ª (segunda) convocação com qualquer número de presentes, salvo se a matéria a ser deliberada requerer Quorum Específico.

Parágrafo Quinto: O convite deverá ser endereçado para a residência dos Condôminos. No caso em que alguns tenham endereço ignorado, a convocação far-se-á, suplementarmente, por Edital publicado nos Quadros de Avisos existentes no Condomínio.

Parágrafo Sexto: Não poderão tomar parte nas Assembleias, ou convocá-las, os Condôminos em atraso nos pagamentos de quaisquer das suas atribuições ou das multas que lhe tenham sido impostas.

Parágrafo Sétimo: As despesas com as Assembleias serão inscritas a débito do Condomínio, mas as relativas à Assembleia convocada para apreciação de recurso de Condômino serão pagas por este, se o recurso for desprovido.

Art. 28 - As decisões das Assembleias, tomadas em cada caso, pelo Quorum fixado nesta CONVENÇÃO, obriga a todos os Condôminos, independentemente do seu comparecimento ou do seu voto, competindo ao Síndico cumpri-las e fazê-las cumprir.

Parágrafo Único: O Síndico, nos 15 (quinze) dias que se seguirem a Assembleia, fixará as deliberações nela tomadas, no quadro existente na portaria, onde permanecerão, no mínimo, por 10 (dez) dias, e enviará cópia sob protocolo a todos os Condôminos.

Art. 29 - Nas Assembleias Gerais, cada Condômino adimplente terá direito a 01 (um) voto, computando-se o resultado da votação por maioria de votos, calculados sobre o número dos presentes assinados.

Parágrafo Primeiro: Se 01 (uma) Unidade Autônoma pertencer a vários proprietários elegerão estes, o Condômino que os representará, credenciando-se por escrito, o que será exibido na Assembleia.

Parágrafo Segundo: É vedado ao Condômino votar em assunto do seu particular interesse.

Parágrafo Terceiro: Em caso de empate na apuração de votos, além do seu voto normal como Condômino, caberá o de qualidade (desempate) ao Presidente da Assembleia Geral.

Art. 30 - A presidência de cada Assembleia caberá ao Condômino que for para isto aclamado, não podendo exercê-la em nenhuma hipótese o Síndico, o Subsíndico, o Administrador, ou qualquer membro do Conselho Consultivo. O Presidente designará o Secretário entre os presentes, que lavrará ATA dos trabalhos em Livro próprio.

Parágrafo Primeiro: Caberá ao presidente da Assembleia Geral:

- I. Examinar o livro de registro de presença e verificar os requisitos necessários à instalação da reunião;
- II. Examinar as Procurações entregues sob protocolo, admitindo ou não, o respectivo mandatário, com recurso do interessado à própria Assembleia Geral, enquanto não deliberado a respeito, o voto dos mesmos será tomado em apartado;
- III. Dirigir os trabalhos, determinando os atos a serem praticados pelo secretário, colocando os assuntos e, debate e votação, aceitando ou não, as propostas apresentadas, podendo, até mesmo, inverter a Ordem do dia;
- IV. Suspender a reunião em face do adiantado da hora, ou se houver necessidade de coligir elementos ou completar informações, ou se os trabalhos estiverem tumultuados, transferindo-a para outro dia ou local mais apropriados;
- V. Encerrar o Livro de Registro de presença e assinar a ATA da Assembleia Geral.

Art. 31 - Admitir-se-á Representação por parentes até o Terceiro grau, bem como por Procurador com outorga de poderes específicos, com data posterior ao Edital de convocação da Assembleia Geral pelo Condômino ou não, dispensado o reconhecimento de firma, e desde que não seja o outorgado, o Síndico, o Subsíndico, o Administrador ou membro do Conselho Consultivo:

I - Os inquilinos, somente serão convocados às Assembleias que deliberem assuntos que lhes sejam pertinentes;

II - É vedado à participação, opinião e voto dos inquilinos em casos que sejam definidos como Despesas Extraordinárias, salvo se amparado por instrumento de Procuração específica com data posterior ao Edital de Convocação assinado pelo Locador adimplente;

III - Para votação de questões tidas como polêmica poderá ser contratado um profissional especializado para a redação da ATA da Assembleia.

Parágrafo Primeiro: Para as votações nas Assembleias o Condômino poderá acumular ao seu voto apenas o referente ao de outro único mandante, ou seja, terá o limite máximo de 01 (uma) Procuração por Condômino, devidamente protocolada junto à mesa que dirige os trabalhos, através de instrumento particular de procuração com poderes específicos, e outorgada em data posterior ao Edital de Convocação. Consequentemente poderá votar por apenas mais 01 (uma) outra Unidade Autônoma, objetivando com isso o estímulo a participação de maior número de Condôminos nas Assembleias.

Parágrafo Segundo: Deverá observar-se ainda o prazo de validade para as Procurações e que não se restrinjam a um determinado tema, pois acaso necessário ser a mesma específica por assunto ou tema, assim deverá exigir-se.

Art. 32 - As ATAS deverão ser escrituradas ou digitalizadas (desde que impressas e assinadas ao final da Assembleia). Deverá registrar na ordem o que se segue:

I. Data, hora e local da reunião, mencionando se em 1ª (primeira) ou 2ª (segunda) convocação;

II. Abertura dos trabalhos, pelo Sindico;

III. Escolha do Presidente e Secretário;

IV. Verificação da existência de "quórum" deliberativo, com base na folha de presenças;

V. Transcrição da Ordem do Dia;

VI Resumo das discussões;

VII. Resultado de cada votação;

VIII. Abstenções havidas e suas motivações, se enunciadas;

IX. Saída de algum Condômino no íterim da reunião;

X. Encerramento dos trabalhos, declarando se houve aprovação da ATA, no caso de ter sido redigida, discutida e votada no momento;

XI. As sugestões apresentadas e deliberadas a serem apresentadas para aprovação final na próxima Assembleia Geral, quando em AGE;

XII. As assinaturas do Secretário e Presidente da Assembleia, sendo que os demais devem assinar o respectivo Livro ou Lista de presentes.

Parágrafo Único: Relatando as deliberações, o Secretário deverá mencionar as abstenções havidas, o nome de cada votante e o peso percentual de seu voto, uma vez que os votos são ponderados proporcionalmente às frações ideais do terreno, por força do disposto no Art. 24, § 3º, da Lei nº. 4.591/64 e no Art. 1.315 do Código Civil vigente.

Art. 33 - Será exigida maioria que represente o mínimo de 2/3 (Dois Terços) dos Condôminos proprietários, nos termos do Inciso III do Artigo 1.335 do Código Civil, para decidir sobre:

- a) A realização de benfeitorias meramente voluptuárias;
- b) A não reedificação, em caso de sinistro que haja, importando na destruição total do prédio;
- c) Despesas Extraordinárias que ultrapassem 20% (Vinte por cento) do valor mensal das taxas;
- d) Alteração desta CONVENÇÃO.

Parágrafo Primeiro: Será exigida a maioria dos votos dos Condôminos proprietários na Assembleia convocada especificamente para decidir sobre a realização de benfeitorias úteis para o prédio, nos termos do Art. 1.341 do Código Civil;

Parágrafo Segundo: Serão exigidos os votos da maioria dos Condôminos proprietários presentes na Assembleia convocada especificamente para decidir sobre a destituição do Síndico, do Subsíndico, do Conselho Consultivo ou do Administrador, nos termos do Art. 1.349 do Código Civil;

Art. 34 - Será exigida 100% (unanimidade) dos Condôminos para decidir sobre:

- a) Alteração nas paredes divisórias externas;
- b) Modificações na estrutura, no aspecto arquitetônico (FACHADAS, Exemplo Toldos) e em quaisquer das coisas comuns;
- c) Alterações da destinação do edifício ou de suas Unidades Autônomas, ou ainda do direito de propriedade dos Condôminos;

Parágrafo Único: Além dos casos expressos acima descritos, exigir-se-á maioria qualificada ou unanimidade dos Condôminos para decidir sobre os casos em que a Lei impõe ou venha a impor, uma ou outra.

Art. 35 - A Assembleia Geral Ordinária será realizada anualmente até o final do 1º (primeiro) Trimestre após o término do Exercício Social do mandato do Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo, a qual compete:

- a) Discutir e votar o relatório e as contas do Síndico ou da Administração relativas ao exercício findo;
- b) Discutir e votar o orçamento das despesas de custeio, conservação e manutenção do Condomínio e seus serviços correlatos para o exercício vindouro, fixando o percentual do Fundo de Reserva, tudo com base na proposta da Administração, que conterà o parecer do Conselho Consultivo;
- c) Eleger ou reeleger o Síndico, o Subsíndico e o Conselho Consultivo, fixando a remuneração do 1º (Primeiro) se for o caso;

- d) Votar eventualmente a alteração no Regimento Interno ou a Convenção.

Art. 36 - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pelo Síndico, pelo Conselho Consultivo ou por Condôminos adimplentes, que representem pelo menos $\frac{1}{4}$ (Um Quarto) do Condomínio, e a ela compete:

- a) Deliberar sobre a matéria de interesse geral do Condomínio ou dos Condôminos;
- b) Decidir em grau de recurso os assuntos que tenham sido deliberados pelo Síndico, e a estes levados a pedido dos interessados;
- c) Examinar os assuntos que lhe sejam propostos por qualquer Condomínio;
- d) Destituir o Síndico, o Subsíndico, o Administrador, ou o Conselho Consultivo a qualquer tempo, independentemente de justificação, sem indenização;
- e) Apreciar as demais matérias constantes da ordem do dia;
- f) Substituição da Administradora ou restrições de suas funções;

TÍTULO V - DO ORÇAMENTO (ENCARGOS EM COMUM E FUNDO DE RESERVA)

Art. 37 - As Despesas Comuns do Condomínio, bem como as Despesas Extraordinárias, serão rateadas entre todos os Condôminos Proprietários, na proporção das suas respectivas FRAÇÕES IDEAIS.

Parágrafo Primeiro: O exercício financeiro será de 12 (doze) meses, de Janeiro a Dezembro do ano subsequente, cabendo ao Administrador preparar o Orçamento para o exercício seguinte e balancetes mensais, estimando despesas e fixando a receita do Condomínio, apresentando-o em Assembleia Geral Ordinária.

Art. 38 - Cada Condômino, até o dia 05 (cinco), fará face ao pagamento da quota mensal das Despesas Comuns do Condomínio (Taxa Ordinária), as quais se adicionarão as Despesas Extraordinárias, quando houver e tiver sido as mesmas devidamente aprovadas em Assembleia Geral.

Art. 39 - O Proprietário que aumentar as despesas comuns para seu uso pessoal, ou em virtude de atos por ele praticados, deverá suportar, obedecendo ao mesmo prazo dos encargos normais, o aumento a que der causa.

Parágrafo Primeiro: As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um Condomínio, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve.

Parágrafo Segundo: O disposto neste Artigo é extensivo aos prejuízos causados às partes e coisas comuns do Condomínio, pela omissão do Condomínio na execução das reparações que se fizerem necessárias em sua Unidade Autônoma.

Art. 40 - Constitui-se em encargos comuns, que devem ser suportados por todos os Condôminos Coproprietários:

- a) Os prêmios de seguro do empreendimento e dos empregados do Condomínio;
- b) Os impostos ou taxas que incidem sobre as partes comuns do Condomínio;
- c) Os salários dos empregados, bem como os encargos sociais inerentes;
- d) As despesas com a conservação, manutenção, limpeza, reparos, reparações e reconstruções das partes e coisas comuns;
- e) O consumo de água, energia elétrica, gás, esgoto, internet, telefone e etc. do Condomínio;
- f) Os honorários do Síndico Profissional, do Administrador, da Empresa Terceirizada de Gestão e honorários Advocatícios;
- g) Despesas com segurança, inclusive equipamentos (câmeras, monitores) e contratação de Empresa especializada;
- h) Custeio de manutenção e de consumo com os equipamentos (máquinas, motores, bombas) ainda que temporários ou permanentes a serviço do Condomínio;

Art. 41 - Compete à Assembleia Geral fixar anualmente o orçamento das despesas comuns, bem como a proposta do Síndico e/ou Administrador do Condomínio.

Parágrafo Único: O saldo remanescente no Orçamento de um exercício será incorporado ao exercício seguinte, se outro destino não lhe for dado pela Assembleia Ordinária; o déficit verificado será rateado entre os Condôminos, e arrecadado no prazo de 15 (Quinze) dias através de taxa extraordinária.

Art. 42 - Entendem-se como Despesas Extraordinárias aquelas não previstas no Orçamento anual.

Parágrafo Primeiro: Cabe ao Conselho Consultivo decidir sobre as Despesas Extraordinárias até o limite de 20% (vinte por cento) da arrecadação Ordinária mensal;

Parágrafo Segundo: As Despesas Extraordinárias superiores ao limite de que trata o Parágrafo anterior, dependerão da aprovação da Assembleia Geral dos Coproprietários.

Art. 43 - Será mantido um **Fundo de Reserva**, baseando-se nas possibilidades de orçamento, preferencialmente no montante de gastos relativos a 01 (um) mês, destinado à amortização das despesas não previstas que a AGO ou AGE se assim o designar.

Parágrafo Primeiro: O Fundo de Reserva será mantido em conta bancária remunerada tipo poupança ou fundo de investimento de Renda Fixa que tenha baixa automática que permitam saques imediatos para pagamentos de despesas, a ser cobrado a partir da aprovação desta CONVENÇÃO, no percentual de 05% (cinco por cento) a ser acrescido mensalmente à Taxa Condominial Mensal Ordinária de cada uma das Unidades Autônomas.

Parágrafo Segundo: Fica previsto ainda que este Fundo de Reserva previsto no Parágrafo anterior poderá ser objeto de majoração a qualquer tempo a critério dos Condôminos, em Assembleia Geral Ordinária com este fim específico, podendo alcançar o percentual de 10% (dez por cento).

Parágrafo Terceiro: A quota-parte correspondente a cada Condômino será proporcional à sua FRAÇÃO IDEAL de terreno e respectivo percentual de Fundo de Reserva.

Art. 44 - Os Condôminos concorrerão para o custeio das Despesas Extraordinárias ou Ordinárias, recolhendo a Cota Parte que lhe couber mediante rateio proporcional às Unidades Autônomas (FRAÇÃO IDEAL), consoante o Art. 1.336 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Primeiro: A Taxa Condominial de cada Condômino será parcelada em Contribuições mensais vencíveis até o dia 05 (cinco) dos meses vincendos.

Parágrafo Segundo: Os Condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições Ordinárias e/ou Extraordinárias pagarão multa de 02% (Dois por cento) e juros moratórios de 1% (Um por cento) ao mês, contados a partir da data do vencimento do respectivo prazo, sobre o valor devido, (Vide § 1º do Art. 1.336 do Código Civil), sem prejuízo de sua cobrança Judicial por Ação Executiva, independentemente de interpelação, até uma mora de 90 (noventa) dias;

Parágrafo Terceiro: Findo este prazo de 90 (noventa) dias, deverá o Síndico cobrar-lhes o débito Judicialmente, hipótese em que, além dos juros moratórios, sujeitar-se-á ainda o Condômino inadimplente ao pagamento das Custas Judiciais e Honorários de Advogado à base de 20% (vinte por cento).

TÍTULO VI - DAS REPARAÇÕES

Art. 45 - Todas as instalações internas de água, energia elétrica e esgoto, de cada Unidade Autônoma, serão reparadas à conta e custa de cada Proprietário / Condômino, assim como o assoalho ou pavimento colocado sobre o piso de concreto armado, as portas, janelas, lustres, aparelhos sanitários, os ramais de canalizações de entrada e saída de água e esgoto até o encanamento tronco, os fios de eletricidade até encontrar o fio tronco, e demais acessórios.

Parágrafo Único: Todas as reparações só poderão ser realizadas, depois de obtido o consentimento do Síndico ou do Administrador, caso elas possam vir a atingir as coisas comuns, cabendo ao proprietário o direito de recorrer a decisão daquela, para a Assembleia dos proprietários.

Art. 46 - A realização de obras no Condomínio depende:

I - Se voluptuárias, de voto de 2/3 (dois terços) do total dos Condôminos;

II - Se úteis, de voto da maioria dos Condôminos presentes aptos à Assembleia.

Parágrafo Primeiro: A provisão poderá ser reajustada por AGO ou AGE com aprovação das Unidades Autônomas em 1ª (primeira) convocação ou em 2ª (segunda) convocação com qualquer número dos representantes presentes, num prazo de 15 (quinze) dias corridos.

I - Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o Síndico ou o Condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia Geral Extraordinária, que deverá ser convocada imediatamente;

II - Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada pelo Síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer dos Condôminos;

III - As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo Síndico, ou em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer outro Condômino;

IV - O Condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum.

Art. 47 - A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 (Dois Terços) dos votos dos Condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos Condôminos, das partes próprias, ou comuns.

Art. 48 - A construção de outro pavimento, ou no solo comum, de outro Condomínio, destinado a conter novas Unidades Imobiliárias, depende da aprovação da unanimidade dos Condôminos na porcentagem de 100% (cem por cento).

TÍTULO VII - DO SEGURO, DO INCÊNDIO, DA DEMOLIÇÃO E DA RECONSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA DO CONDOMÍNIO

Art. 49 - Proceder-se-á ao seguro da edificação ou do conjunto de edificações, neste caso, discriminadamente, abrangendo todas as Unidades Autônomas e partes comuns, contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição no todo ou em parte, computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do Condomínio.

Parágrafo Único: É lícito a cada Condômino, individualmente e a expensas próprias, aumentar o seguro da sua Unidade Autônoma ou segurar as benfeitorias e melhoramentos por ele introduzidos na mesma.

Art. 50 - Na ocorrência de sinistro total, ou que destrua mais de 2/3 (dois terços) de uma edificação, seus Condôminos reunir-se-ão em Assembleia Geral Extraordinária, e deliberarão sobre a sua reconstrução ou venda do terreno e materiais, por Quorum mínimo de votos que representem metade mais uma das frações ideais do respectivo terreno.

Parágrafo Primeiro: Rejeitada a proposta de reconstrução, a mesma Assembleia, ou outra para este fim convocada, decidirá, pelo mesmo Quorum (metade mais uma das frações ideais), do destino a ser dado ao terreno, e aprovará a partilha do valor do seguro entre os Condôminos, sem prejuízo do que receber cada um pelo seguro facultativo de sua Unidade.

Parágrafo Segundo: Aprovada, a reconstrução será feita, guardados, obrigatoriamente, o mesmo destino, a mesma forma externa e a mesma disposição interna.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese do Parágrafo anterior, a minoria não poderá ser obrigada a contribuir para a reedificação, caso em que a maioria poderá adquirir as partes dos dissidentes, mediante avaliação Judicial, feita em vistoria.

Art. 51 - Na hipótese de que trata Parágrafo Terceiro do Artigo antecedente, à maioria poderão ser adjudicadas, por sentença, as frações ideais da minoria.

Parágrafo Primeiro: Como condição para o exercício da ação prevista neste Artigo, com a inicial, a maioria oferecerá e depositará, à disposição do juízo, as importâncias arbitradas na vistoria para avaliação, prevalecendo as de eventual desempataador.

Parágrafo Segundo: Feito o depósito de que trata o Parágrafo anterior, o Juiz, liminarmente, poderá autorizar a adjudicação à maioria, e a minoria poderá levantar as importâncias depositadas; o Oficial de Registro de Imóveis, nestes casos, fará constar do registro que a adjudicação foi resultante de medida liminar.

Art. 52 - Em caso de sinistro que destrua menos de 2/3 (dois terços) da edificação, o Síndico promoverá o recebimento do seguro e a reconstrução ou os reparos nas partes danificadas.

Art. 53 - Os Condôminos que representem pelo menos, 2/3 (dois terços) do total de Unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% (oitenta por cento) do terreno e coisas comuns poderão decidir sobre a demolição e reconstrução do prédio, ou sua alienação, por motivos urbanísticos ou

arquitetônicos, ou, ainda, no caso de condenação do Edifício pela autoridade pública, em razão de sua insegurança ou insalubridade.

Parágrafo Primeiro: A minoria não fica obrigada a contribuir para as obras, mas assegura-se à maioria o direito de adquirir as partes dos dissidentes, mediante avaliação Judicial.

Parágrafo Segundo: Ocorrendo desgaste, pela ação do tempo, das unidades habitacionais de uma edificação, que deprecie seu valor unitário em relação ao valor global do terreno onde se acha construída, os Condôminos, pelo quorum mínimo de votos que representem dois terços das unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% (oitenta por cento) do terreno e coisas comuns, poderá decidir por sua alienação total, procedendo-se em relação à minoria na forma estabelecida nesta CONVENÇÃO.

Parágrafo Terceiro: Decidida por maioria a alienação do prédio, o valor atribuído à quota dos Condôminos vencidos será correspondente ao preço efetivo e, no mínimo, à avaliação prevista no Parágrafo segundo ou, a critério desses, a imóvel localizado em área próxima ou adjacente com a mesma área útil de construção.

Art. 54 - A aquisição parcial de uma edificação, ou de um conjunto de edificações, ainda que por força de desapropriação, importará no ingresso do adquirente no Condomínio, ficando sujeito às disposições da CONVENÇÃO do Condomínio e do Regimento Interno.

TÍTULO VIII - DAS PENALIDADES

Art. 55 - O Condômino que violar as disposições legais, o Regimento Interno ou a presente Convenção, bem como as deliberações em Assembleias, ficará sujeito a sanção punitiva, podendo recorrer à próxima Assembleia desde que o faça por escrito no Livro de Ocorrências, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de sua Notificação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento de multa não abstem o Condômino de ressarcir eventuais danos ao Condomínio ou Terceiro, Condômino ou não, bem como não o exime de suas responsabilidades decorrentes de Lei.

Parágrafo Segundo: As penalidades para infração à CONVENÇÃO ou ao Regimento Interno ficam estipuladas, proporcionalmente à gravidade da mesma:

I. Advertência: Importa em Notificação sancionadora formalizada por escrito subscrita pelo Síndico;

II. Em caso de reincidência e/ou Gravidade: Multa de 20% (vinte por cento) do valor da Taxa mensal de custeio do Condomínio;

III. Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da parcela mensal de Condomínio na 2ª (segunda) reincidência seja qual for à infração, similar ou não à 1ª (primeira);

IV. Multa de 100 % (cem por cento) nas reincidências posteriores seja qual for à infração, similar ou não às anteriores;

Art. 56 - Em caso de infração às VEDAÇÕES / PROIBIÇÕES impostas as Condôminos, além da multa estipulada o Condômino será responsável pelo desfazimento do Contrato. Caso não o faça, após os 03 (três) primeiros meses, o Síndico tomará as devidas providências legais, cabendo ao Condômino o ressarcimento de todas as despesas realizadas para tanto.

Art. 57 - O Condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos em Assembleia, pagará multa prevista no ato constitutivo ou na CONVENÇÃO, não podendo ele ser superior a 05 (Cinco) vezes o valor de suas Contribuições Mensais Ordinárias, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 (Dois Terços) no mínimo dos Condôminos, deliberar sobre a cobrança da multa. (Vide § 2º do Art. 1.336 do Código Civil)

Art. 58 - O Condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o Condomínio pode ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quádruplo do valor atribuído à contribuição para as Despesas Condominiais Ordinárias, conforme a gravidade das faltas e as reiterações, independentemente das perdas e danos que se apurem. (Vide Art. 1.337 do Código Civil)

Art. 59 - O Condômino ou possuidor que, por seu comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais Condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as Despesas Condominiais Ordinárias, até ulterior deliberação da Assembleia. (Vide § Único do Art. 1.337 do Código Civil)

Parágrafo Único: A multa será imposta e cobrada pelo Síndico, com recurso do interessado para a Assembleia Geral.

TÍTULO IX - DAS VAGAS DE GARAGEM

Art. 60 - As vagas de garagem são de uso privativo, exclusiva do proprietário de cada Unidade Autônoma.

Art. 61 - As vagas de garagem destinadas exclusivamente para veículos de passeio dos visitantes localizada no pavimento Térreo poderão ser utilizadas com auxílio de manobrista, de forma livre por ordem de chegada.

Art. 62 - As vagas de garagem estão assim distribuídas:

Parágrafo Primeiro: 467 (quatrocentos e sessenta e sete) vagas de Unidades Autônomas, conforme descrito no Título I, Capítulo IV, Artigo 5º desta Convenção.

Parágrafo Segundo: 08 (oito) vagas de garagem para o estacionamento de veículos de passeio destinadas exclusivamente aos visitantes, incluídas na área comum do Condomínio. Tais vagas estão em locais individuais e indeterminados, sendo que, tão somente para efeitos de discriminação, identificação e disponibilidade, e para fins de registro tais vagas foram numeradas conforme o projeto aprovado.

TÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 63 - Considerando que a área de 19.245,99m² (dezanove mil e duzentos e quarenta e cinco metros quadrados e noventa e nove décimos quadrados) do Condomínio total é de domínio da União Federal, apenas a área de 4.492,85m² (quatro mil e quatrocentos e noventa e dois metros quadrados e oitenta e cinco décimos quadrados) está inserida na área privativa de uso comum de utilização exclusiva das Unidades Autônomas do CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA, sendo 4.138,42m² (quatro mil e cento e trinta e oito metros quadrados e quarenta e dois décimos quadrados) terreno de Marinha sob regime de aforamento registrado sob o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP nº 38490110364-00 e 354,43m² (trezentos e cinquenta e quatro metros quadrados e quarenta e três décimos quadrados) terreno acrescido de Marinha sob regime de ocupação registrado sob o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP nº 38490112206-86. Fica definido que a responsabilidade do Foro e Laudêmio desta área de domínio da União Federal será do CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA, respeitando a fração ideal do terreno.

Art. 64 - O Condômino deverá cientificar-se da CONVENÇÃO e Regimento Interno, confirmando o recebimento de sua respectiva cópia através de assinatura em Livro ou Folha de registro de protocolo.

Parágrafo Primeiro: O Condômino não poderá eximir-se de culpa alegando desconhecimento de Lei, da CONVENÇÃO, do REGIMENTO INTERNO ou das deliberações das Assembleias, bem como do "Manual de Utilização e Conservação dos Equipamentos".

Art. 65 - O Administrador tem autoridade para fazer cumprir a CONVENÇÃO, o Regimento Interno e as decisões das Assembleias Gerais, na ausência do Síndico e Subsíndicos ou a pedido destes, solicitando em nome do Condomínio a imediata cessação da infração.

Parágrafo Primeiro: Tem ainda a autoridade para impedir o acesso de qualquer veículo que não o do Condômino, ou por este não autorizado por escrito.

Parágrafo Segundo: Deverá registrar as ocorrências anormais e violações à Lei, à CONVENÇÃO ou ao Regimento Interno em Livro próprio assinando-a juntamente com o reclamante caso haja.

Art. 66 - A solução dos casos omissos compete em 1ª (primeira) instância ao Colegiado Gestor (Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo) e em 2ª (segunda) instância à Assembleia Geral de Condôminos, analisados a luz da Legislação pertinente.

Art. 67 - Para todos os fins e sujeições legais ou convencionais, o Síndico bem como os Subsíndicos e demais componentes ou do Conselho Consultivo, são antes de tudo, Condôminos em igualdade de condições com os demais, portanto, sem quaisquer privilégios quais não os previstos ou concedidos por deliberação de Assembleia Geral.

Art. 68 - A presente CONVENÇÃO é regida pela CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de 1988, pela Lei nº. 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (LEI DOS CONDÔMÍNIOS), pela Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (CÓDIGO CIVIL) e demais Legislações complementares.

Art. 69 - O Artigo 1.334 do Código Civil Brasileiro, bem como nos Artigos 1.409 e 1.410 do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registros do Estado da Bahia, restam clarividentes que NÃO É OBRIGATORIO o Registro Cartorial do REGIMENTO INTERNO do Condomínio, a uma, porque esta CONVENÇÃO assim determinou que será o mesmo PARTICULAR e, a duas, porque seria uma atecnia Jurídica, se “engessar” um Instrumento da Gestão da Rotina do Condomínio, que pode e deve ser alterado a qualquer tempo, de acordo com a conveniência dos

Condôminos e o respeito ao Quorum de 2/3 (dois terços) exigidos por Lei, não sendo, portanto necessário Anexar o mesmo a esta **CONVENÇÃO** que está sendo apenasmente aperfeiçoada (RERRATIFICADA).

Art. 70 - Nos termos do Parágrafo único do Artigo 1.333 do Código Civil Brasileiro, diz o mesmo, que para ser oponível contra terceiros, a **CONVENÇÃO** deverá ser Registrada em Cartório de Registro de Imóveis e em momento algum diz que É OBRIGATORIO também o Registro Cartorial do REGIMENTO INTERNO do Condomínio, por tratar-se meramente da Rotina Interna do Condomínio.

Art. 71 - Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador - Bahia, para dirimir qualquer dúvida advinda da presente CONVENÇÃO Condominial, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Salvador, ____ de ____ de 2014.

**OS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA
ASSINAM A PRESENTE CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO**

Aptº	Nome do Proprietário	CPF	Assinatura
001-A			
002-A			
003-A			
004-A			
005-A			
006-A			
007-A			
008-A			
009-A			
010-A			
011-A			
012-A			
013-A			
014-A			
015-A			
016-A			

OS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA

ASSINAM A PRESENTE CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO

66

**OS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA
ASSINAM A PRESENTE CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO**

[illegible]

**OS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA
ASSINAM A PRESENTE CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO**

[illegible]

[illegible]

**OS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA
ASSINAM A PRESENTE CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO**

[illegible]

**OS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA
ASSINAM A PRESENTE CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO**

Aptº	Nome do Proprietário	CPF	Assinatura

**OS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO COSTA ESPAÑA
ASSINAM A PRESENTE CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO**

Aptº	Nome do Proprietário	CPF	Assinatura
